

STIPULATIO — STIPULATIO USURARUM

STIPULATIO POST MORTEM.—Estipulación cuyos efectos están condicionados al hecho de la muerte del estipulante y que, por tanto, han de producirse en provecho de sus herederos. Tal tipo de contrato estipulatorio no fue admitido más que en el derecho justinianeo. Vid. STIPULATIO.

STIPULATIO PRAETORIA.—Estipulación impuesta u ordenada por el pretor a fin de hacer nacer en beneficio del estipulante contra el promitente un crédito amparado por la acción correspondiente, para así tutelar una serie de hipótesis previstas en su edicto. (l. 3, 18. D. 46, 5.) Vid. STIPULATIO HONORARIA.

STIPULATIO PRIDIE QUAM MORIAR.—Vid. STIPULATIO POST MORTEM.

STIPULATIO PRO PRAEDE LITIS ET VINDICIARUM.—Vid. SATISDATIO PRO PRAEDE LITIS ET VINDICIARUM.

STIPULATIO REI UXORIAE.—Vid. CAUTIO REI UXORIAE.

STIPULATIO REM HABERE LICERE.—Estipulación concertada entre las partes que intervienen en el contrato de compraventa de una *res nec Mancipi* u objeto de no gran valor, en cuya virtud el promitente vendedor garantiza al comprador la pacífica posesión de la cosa vendida y del perjuicio causado por la evicción. Esta estipulación fue al principio voluntaria, después hecha obligatoria por el pretor y, por último, se sobreentiende celebrada en tales contratos. Vid. STIPULATIO.

STIPULATIO REM PUPILLI SALVAM FORE.—Vid. SATISDATIO REM PUPILLI SALVAM FORE.

STIPULATIO SERVORUM.—Estipulación en la que aparece como parte un esclavo o siervo y cuyas consecuencias jurídicas dependían de diferentes circunstancias (autorización del dueño, ser el esclavo titular de un *peculium*, etc. etc.) (D. 45, 3. l. 3, 17.)

STIPULATIO SIMPLAE.—Nombre con que posiblemente se designaba a la *stipulatio habere licere*, y que consistía en la estipulación por la que el promitente, vendedor de una cosa, garantizaba la ausencia de vicios. Vid. STIPULATIO HABERE LICERE.

STIPULATIO SORTIS ET USURARUM.—Estipulación adjunta a un contrato de mutuo por la que el estipulante se hace acreedor de la devolución del capital y de los intereses devengados por el mismo. Vid. STIPULATIO. MUTUUM.

STIPULATIO TRIBUNITIA.—Estipulación tribunicia, ordenada por los tribunos a fin de hacer nacer un crédito en favor del estipulante por el promitente y amparar así una situación digna de protección jurídica. (Ulp. 7, 3.) Vid. STIPULATIO HONORARIA.

STIPULATIO USURARUM.—Estipulación de intereses, cele-

STIPULATIONES EMPTAE — STUPRUM

brada al lado de un contrato de mutuo a fin de hacer nacer en favor del estipulante contra el promitente un crédito a los intereses devengados por la cantidad dada en mutuo. (D. 19, 5, 24. Paul. 2, 14.) Vid. STIPULATIO. MUTUUM.

STIPULATIONES EMPTAE ET VENDITAE HEREDITATIS.—Estipulaciones concertadas entre el heredero vendedor de una herencia y el comprador real o fiduciario de ella, en virtud de la cual el comprador promete indemnizar del pago de las deudas hereditarias y el vendedor promete reembolsar al comprador los créditos de la sucesión que le sean satisfechos. A esta estipulación se acude como expediente en el derecho antiguo para conseguir en el caso de un fideicomiso de herencia que el fideicomisario reciba del heredero fiduciario los créditos de la misma, tras una venta *ficticia nummo uno*. (G. 2, 252.) Vid. STIPULATIO. FIDEICOMMISSUM.

STIPULATIONES PARTIS ET PRO PARTE.—Estipulaciones recíprocas concertadas, en caso de un legado parciario o de un fideicomiso de herencia, entre el heredero fiduciario y el legatario o fideicomisario a fin de garantizarse mutuamente el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, mediante la promesa del heredero de hacer partícipe al legatario en el activo por razón de su cuota y de éste a aquél de contribuir al pasivo en la misma proporción en cuanto a los legados, y de reintegrarse en los créditos con respecto al fideicomiso. (G. 4, 257.) Vid. STIPULATIO.

SIPULATIONES PRAETORIAE.—Vid. STIPULATIO PRAETORIA.

STIPULATOR.—Parte que en el contrato verbal *de stipulatio* formula la interrogación base del mismo; el futuro acreedor. Vid. STIPULATIO.

STIRPS.—Estirpe, descendencia, miembros pertenecientes a la misma rama de descendientes. También nombre que recibían las gentes plebeyas en vez del *gens*. (G. 3, 8. 16. 17. Ulp. 27, 4. I. 3, 1, 16. D. 50, 16, 20.)

STOLA.—Vestido propio de las matronas romanas, especie de túnica que llegaba hasta los talones. (D. 34, 2, 23, 2.)

STRATOR.—Oficial subalterno de la corte imperial encargado de ensillar los caballos del emperador y altos jefes. (C. 12, 24.)

STRICTI IURIS ACTIONES.—Vid. ACTIONES STRICTI IURIS.

STRICTI IURI NEGOTIA.—Vid. NEGOTIA STRICTI IURIS.

STRICTUM IUS.—Vid. IUS STRICTUM.

STRIGATIO.—Denominase así en la *limitatio* cuando se procede a la división del suelo por líneas paralelas en forma discontinua y en fundos rectangulares, los situados de Norte a Sur. Vid. SCAMNATIO. CENTURIATIO. LIMITATIO.

STUPRUM.—Delito de estupro; en ocasiones, sinónimo de

STULTITIA — SUBSTANTIA

adulterio. (D. 50, 16, 101. D. 48, 5, 6, 1. 13. 14. 35. C. 5, 4, 4.) Vid. ADULTERIUM.

STULTITIA.—Necedad, imprudencia, locura. (D. 21, 2, 51.)

STULTUS.—Necio, loco, imprudente. (D. 22, 6, 9, 5.)

SUASIONES.—Discursos favorables a la propuesta presentada a los comicios.

SUBHASTATIO.—Subasta, venta pública de bienes realizada en presencia de un magistrado. Recibe este nombre a causa de la lanza, símbolo de la propiedad quiritaria, colocada en el lugar donde se llevaba a cabo. (C. 4, 44, 16. C. 7, 55, 3.) Vid. BONORUM VENDITIO. BONORUM SECTIO.

SUBPIGNUS.—Derecho real de prenda constituido sobre la propia prenda, y que constituye una modalidad dudosa. Vid. PIGNUS.

SUBREPTIO.—Delito consistente en la sustracción material de un objeto. (C. 1, 14, 2. C. 10, 16, 7.) Vid. FURTUM. RES SUBREPTAE.

SUBROGARE.—Subrogar, sustituir; modificar una ley por otra posterior; poner una persona en lugar de otra.

SUBROGATIO.—Acción de sustituir.

SUBSCRIPTIO.—Suscripción; escritura al pie de un documento, testamento o contrato por la persona que le redacta, interviene o testifica, a fin de autenticar el mismo, y que consistía en una frase más o menos larga en la que se incluía la expresión *subscripsi*. También, parte final de una constitución imperial en la que consta la fecha de la misma. (D. 15, 4, 1, 4. C. 6, 23, 21, 2. C. 9, 45, 2.) Vid. SUBSCRIPTIO CENSORIA. SUBSCRIPTIO PRINCIPIS.

SUBSCRIPTIO CENSORIA.—Anotación o nota de infamia introducida en el censo por el censor con referencia a un ciudadano romano. Vid. CENSUS.

SUBSCRIPTIO PRINCIPIS.—Constitución imperial en forma de *rescriptum*, decidiendo una consulta elevada al emperador y que redactada por la secretaria *a libellis* se consignaba al pie de la propia solicitud, con el visto bueno imperial, con la fórmula *subscripsi*, de la que podía obtener una copia el interesado, tras su exposición en Roma. (G. 1, 94. D. 48, 10, 29. C. 1, 23, 6. C. 7, 43, 1.)

SUBSCRIPTIONES.—Tipos de constituciones imperiales o rescriptos. Vid. SUBSCRIPTIO PRINCIPIS.

SUBSCRIPTORES.—Personas que se ofrecen o intervienen como coadyuvantes con el acusador en un proceso criminal; acusadores. Vid. ACCUSATIO.

SUBSTANTIA.—Sustancia; esencia de una cosa; materia con la que se hace o está hecho un objeto. (G. 2, 79. D. 18, 1, 1. D. 7, 1, 1.)

SUBSTITUTIO — SUBSTITUTIO QUASI

SUBSTITUTIO.—Sustitución; institución de un heredero subordinado a una condición de naturaleza especial, normalmente relacionada con el primer instituido. Puede ser de varias clases: vulgar, pupilar, cuasipupilar y fideicomisaria. (G. 2, 174-184. I. 2, 15. 16. D. 28, 6. C. 6, 25. C. 6, 26.) Vid. SUBSTITUTIO VULGARIS. SUBSTITUTIO PUPILLARIS. SUBSTITUTIO QUASI PUPILLARIS. SUBSTITUTIO FIDEICOMMISSARIA. INSTITUTIO HEREDIS.

SUBSTITUTIO AD EXEMPLUM PUPILLARIS.—Denominación con que también se conoce la sustitución cuasipupilar. Vid. SUBSTITUTIO QUASI PUPILLARIS.

SUBSTITUTIO BREVILOQUA.—Modalidad de la sustitución vulgar en la que por ser varios los herederos instituidos se sustituyen a unos con otros, bien designando expresamente las sustituciones, bien colectivamente. También se le denomina compendiosa. Vid. SUBSTITUTIO VULGARIS.

SUBSTITUTIO COMPENDIOSA.—Nombre con que también se conoce la *substitutio brevilloqua*. Vid. SUBSTITUTIO BREVILOQUA.

SUBSTITUTIO DUPLEX HEREDIS.—Institución de un doble heredero llevada a cabo por el padre de familia en su testamento para los supuestos de que su hijo muriese antes que él, o que falleciese después, pero siendo aún impúber. Es una sustitución que comprende las modalidades denominadas sustitución vulgar y pupilar y precedió históricamente a éstas. (G. 2, 179. 180. D. 28, 6, 1, 1. 4.) Vid. SUBSTITUTIO.

SUBSTITUTIO FIDEICOMMISSARIA.—Institución de un fideicomisario sustituto, para el supuesto de que el fideicomisario primeramente instituido no llegara a adquirir el fideicomiso o muriese después de haberlo adquirido o se produjese cualquier acontecimiento o condición a que se hubiera supeditado la sustitución por el segundo. Es el antecedente del *fideicommissum familiae relictum*. (G. 2, 277.) Vid. SUBSTITUTIO.

SUBSTITUTIO PUPILLARIS.—Institución de un heredero sustituto por el *paterfamilias* para su hijo impúber colocado bajo su patria potestad para el supuesto de que falleciere antes de haber llegado a la pubertad, y por tanto sin poder testar, con lo que se le garantizaba de morir sin heredero. Se trata, por tanto, de una institución de heredero hecha por el padre para su hijo condicionada especialmente, y en virtud de la cual el instituido será en su día heredero del hijo y no del padre, cual sucede en la sustitución vulgar. (G. 2, 181. 182. I. 2, 16. D. 28, 6.) Vid. SUBSTITUTIO.

SUBSTITUTIO QUASI PUPILLARIS.—Sustitución cuasipupilar, consistente en la institución de un heredero análogamente a lo que en derecho antiguo se hacía para los impúberes. En la época clásica se concedía como un favor al ascendiente de un mudo o de un loco. Desde Justiniano consiste en la

SUBSTITUTIO — SUCCESSIO AB INTESTATO

institución de un heredero por el ascendiente paterno o materno para la sucesión de un descendiente víctima de locura, para el caso de que fallezca sin haber recobrado la razón. (I. 2, 16, 1. D. 28, 6. 43. C. 7, 26, 9.) Vid. SUBSTITUTIO.

SUBSTITUTIO VULGARIS.—Sustitución vulgar; institución de un segundo o posterior heredero para el supuesto de que el heredero primeramente instituido no quiera o no pueda adquirir la herencia. Puede hacerse de varias formas, designando a cada heredero un sustituto, nombrando varios, bien conjunta o sucesivamente, o uno sólo para varios instituidos. Se trata, por tanto, de una institución de heredero condicionada. Cabe dejarla reducida a uno de los dos supuestos para los que el sustituto puede ser instituido. (G. 2, 174-180. I. 2, 15. D. 28, 6. C. 6, 26.)

SUBSTRUERE.—Reforzar o apuntalar un edificio, especialidad de reparación. (D. 43, 21, 1, 6.)

SUBURBANUS.—En los alrededores de la ciudad de Roma. (D. 50, 16, 198.)

SUBURBICARIUS.—Suburbano, que depende de la ciudad de Roma. Vid. REGIONES SUBURBICARIAE.

SUCCEEDERE.—Suceder, colocarse en lugar de otro. Vid. SUCCESSIO.

SUCCESSIO.—Sucesión; acción de suceder o de colocarse una persona en lugar de otra, como titular de sus derechos o de su patrimonio o parte de éste. En el derecho clásico tiene el alcance que luego se da a la *successio in universum ius*, o sea, una sucesión universal, sustituyendo una persona a otra en la totalidad de los derechos que correspondían a ésta. En el derecho justiniano tiene un sentido más amplio, equivalente a sustitución en la titularidad jurídica dejada por una persona en todo o en parte de sus derechos; equivale, pues, a simple traspaso de derechos, por lo que dentro de ella puede distinguirse una sucesión a título universal y otra a título particular. (G. 2, 97. 98. G. 3, 82. G. 4, 77. I. 3. 5. I. 3, 7. I. 3, 10. I. 3, 12. D. 50, 16, 25. 207. D. 38, 9. C. 6, 16.) Vid. HEREDITAS. SUCCESSIO AB INTESTATO. SUCCESSIO EX TESTAMENTO.

SUCCESSIO AB INTESTATO.—Sucesión *mortis causa* deferida por la ley en defecto de una disposición testamentaria *testamentum*, que en la época histórica del derecho romano aparece como subsidiaria de la *successio ex testamento*. Los llamamientos *ab intestato* son distintos en el curso del derecho romano. En el derecho antiguo, según la Ley de las XII Tabas, corresponden sucesivamente a los *heredes sui* del difunto, a los *agnados* y a los *gentiles*; en el derecho pretorio se concede la *bonorum possessio unde liberi, unde legitimi, unde cognati* y *unde vir et uxor*; en virtud de los *Senatus consulta Tertullianum* y *Orphitianum* se conceden derechos sucesorios a la madre con respecto al hijo y

SUCCESSIO — SUCCESSIO IN POSSESSIONEM

viceversa; y, por último, en el derecho justiniano se regula la sucesión *ab intestato* por el orden siguiente: descendientes, ascendientes y hermanos de doble vínculo y sus hijos, hermanos y hermanas consanguíneos y uterinos, colaterales con o sin limitación de grado. (G. 3, 1 s. Paul. 4, 8. l. 3, 1.) Vid. SUCCESSIO. SUCCESSIO LEGITIMA.

SUCCESSIO EX TESTAMENTO.—Sucesión testamentaria, sucesión deferida de conformidad con la disposición de última voluntad inserta por el *de cuius* en su testamento. Vid. SUCCESSIO. TESTAMENTUM.

SUCCESSIO GRADUM.—Sucesión que se producía dentro del llamamiento pretorio a la *bonorum possessio unde cognati*, según las reglas del *edictum successorium*, en favor de la proximidad de grado, de forma que el pariente de grado más próximo excluye al más remoto. También ocurría así en la sucesión *ab intestato* de la época justiniana. Vid. SUCCESSIO. SUCCESSIO ORDINUM.

SUCCESSIO IN CAPITA.—Sucesión por cabezas o cuotas vi- riles, por partes iguales, entre personas que son llamadas a suceder dentro de un mismo orden, por ejemplo, los hermanos. Vid. SUCCESSIO.

SUCCESSIO IN IUS DEFUNCTI.—En la terminología clásica equivale a sucesión universal por causa de muerte, *mortis causa*; tiene lugar cuando tras el fallecimiento de una persona le sustituye otra al frente de la titularidad de sus relaciones jurídicas. También se le denomina *successio in locum defuncti*. Vid. SUCCESSIO.

SUCCESSIO IN LINEA.—Sucesión por líneas; cuando son llamadas a una herencia personas de líneas distintas, por ejemplo, los abuelos, habrá que distinguir los paternos y maternos, independiente del número de los que vivan. Vid. SUCCESSIO.

SUCCESSIO IN LOCUM CREDITORIS.—Sucesión en el lugar ocupado por un acreedor hipotecario, concedida a título particular por el ordenamiento jurídico, en favor de la persona que le sustituye en la titularidad de tal crédito, la cual no pasa a ocupar el último lugar en la escala de los acreedores hipotecarios en el caso de existir varias hipotecas sobre la misma cosa. (D. 20, 4. C. 8, 18, 19.) Vid. HYPOTHECA.

SUCCESSIO IN LOCUM DEFUNCTI.—Denominación equivalente a la de *successio in ius defuncti*.—Vid. SUCCESSIO IN IUS DEFUNCTI.

SUCCESSIO IN POSSESSIONEM.—Sucesión en la posesión que venía disfrutando un poseedor—en vías de usucapir, por ejemplo—por la persona que como sucesor universal por causa de muerte o por acto *inter vivos* le sustituye; no se estima ha existido interrupción, salvo que la haya por un

SUCCESSIO — SUCCESSIO ORDINUM

acto de interrupción natural. (D. 44, 3, 14, 1.) Vid. ACCESSIO POSSESSIONIS.

SUCCESSIO IN QUERELLAM.—Sucesión en el ejercicio de la *querella inofficiosi testamenti*, admitida a título de excepción, en el caso de corresponderle a los descendientes por línea de mujer por ausencia de herederos *sui*, en favor del pariente más próximo de aquel a quien correspondiéndole permanece inactivo. (D. 5, 2, 31 pr. 14.) Vid. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

SUCCESSIO IN REM.—Sucesión en la titularidad jurídica sobre una cosa; sucesión a título particular nacida de un acto o negocio jurídico en cuya virtud la nueva titularidad lograda por el adquirente tiene una determinada dependencia de la anterior del enajenante. Tal tipo de *successio* no es clásico, pues estos sólo conocieron la *successio* a título universal. Vid. SUCCESSIO.

SUCCESSIO IN STIRPE.—Sucesión por estirpes, esto es, cuando una persona sustituye a su causante en la sucesión por virtud del derecho de representación, por ejemplo, los hijos que representan a su padre premuerto en la sucesión de éste con otros hermanos, heredan la parte correspondiente a él. Vid. SUCCESSIO.

SUCCESSIO IN UNIVERSUM IUS.—Sucesión a título universal; expresión que designa en el derecho romano clásico la sustitución de una persona por otra al frente de los derechos y obligaciones que integraban el patrimonio de aquélla, y que podía tener lugar tanto *inter vivos* (*adrogatio*, *conventio in manum*, etc.) como *morais causa* (*successio in universum ius defuncti*). Vid. SUCCESSIO.

SUCCESSIO IN UNIVERSUM IUS DEFUNCTI.—Sucesión a título universal *mortis causa*; expresión con la que se indica en el derecho romano clásico la sustitución por el heredero de la persona del difunto en la titularidad jurídica de sus derechos y obligaciones, tras su fallecimiento. Vid. SUCCESSIO.

SUCCESSIO IN USUCAPIONEM.—Sucesión o continuación por otra persona, cual el heredero, de la usucapión iniciada por el difunto. Es un supuesto de *successio in possessionem*. (I. 2, 6, 12. D. 41, 4, 2, 19.)

SUCCESSIO LEGITIMA.—Sucesión legítima, esto, es ordenada o establecida por la ley, equivale a *successio ab intestato*. Vid. SUCCESSIO AB INTESTATO.

SUCCESSIO ORDINUM.—Sucesión que se produce, dentro de los llamamientos contenidos en el *edictum successorium* con relación a las personas que tienen derecho a solicitar la *bonorum possessio*, en favor de los de una clase u orden, si los de la anterior han dejado transcurrir el plazo fijado sin reclamar su concesión. (D. 38, 9, 1, 10. D. 38, 9, 2. D. 22, 6, 1, 3.) Vid. SUCCESSIO GRADUM.

SUCCESSIO POSSESSIONIS — SUMMATES

SUCCESSIO POSSESSIONIS.—Vid. SUCCESSIO IN POSSESSIONEM.

SUCCESSORIUM EDICTUM. — Vid. EDICTUM SUCCESSORIUM.

SUCESION.—Vid. SUCCESSIO.

SUCESION NECESARIA FORMAL. — Denominación dada por los pandectistas alemanes a la sucesión que con carácter necesario establece el derecho en favor de determinadas personas *heredes sui*, a las que el testador tiene que mencionar en su testamento, bien para instituir las como herederas, bien para deheredarlas, pero a las que no se podía preterir. Vid. EXHEREDATIO. PRETERITIO.

SUCESION NECESARIA SUSTANCIAL.—Denominación dada por los pandectistas alemanes a la sucesión que con carácter necesario establece el derecho en favor de determinadas personas legitimarias (descendientes, ascendientes y hermanos y hermanas consaguíneos) a quienes la ley concede el derecho de recibir al menos una cuota parte, por distintos títulos. Vid. LEGITIMA. CUOTA LEGITIMARIA. QUE-RELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

SUFFERRE LITIS AESTIMATIONEM.—Ser condenado al pago de los gastos del proceso; soportar o responder pecuniariamente del proceso. (G. 4, 75. 89. D. 9, 4. 20. D. 25, 2, 22.)

SUFFERRE MULTAM.—Imponer una multa o una pena. (D. 47, 21, 3, 1.)

SUFFERRE POENAM.—Imponer una pena. (D. 17, 2, 71. D. 47, 2, 68, 1.)

SUFFRAGIUM.—Sufragio, voto. (C. 4. 3.) Vid. IUS SUFFRAGII.

SUGGESTIONES.—Consultas elevadas al emperador por los jueces y que él resolvía por *epistulae*. También se les denominaban *relationes* y *consultationes*.

SUI HEREDES.—Vid. HERES SUUS.

SUI IURIS.—Persona libre y ciudadano romano no sometida a la potestad de un *paterfamilias*. (G. 1. 48. I. 1. 8. D. 1. 6. Ulp. 4, 1-2.) Vid. PATERFAMILIAS. ALIENI IURIS. PERSONA.

SULPICIUS.—Vid. SERVIUS SULPICIUS RUFUS.

SUMMA REI-PUBLICAE.—Vid. CONSTITUTIO SUMMA REIPUBLICAE.

SUMMA PERUSINA.—Compendio, redactado probablemente en Roma durante el s. VII, conteniendo comentarios al *Codex repetitae praelectionis*.

SUMMATES.—Categoría social superior alcanzada en el bajo imperio por aquellas personas que habían ocupado cargos en la ciudad; también denominados *primores civitatis*, *principes* o *seniores*.

SUMMATIM COGNOSCERE — SUPPLICIUM

SUMMATIM COGNOSCERE.—Conocimiento, juicio o indagación de carácter sumario; examen no a fondo de una cuestión. (D. 9, 2, 40. D. 42, 1, 15, 4. D. 46, 5, 1, 9. C. 3, 19, 2.)

SUMMUS MEDDIX.—Magistrado del pueblo osco, integrante de la magistratura colegiada y epónima de los *meddies*. Vid. MEDDICES. MEDDIX MINIVE. MEDDIX TUTICUS.

SUMPTUS.—Gasto, *impensa*; la distinción en necesarios y no necesarios tiene interés jurídico grande para determinar el alcance de las obligaciones nacidas de los mismos. (D. 32, 35, 3. D. 50, 7, 7.)

SUOVETAURILIA.—Sacrificio de un cerdo, una oveja y un toro, que tenía lugar con ocasión de la ceremonia de purificación en las lustraciones. Vid. LUSTRUM.

SUPERFICIES.—Superficie; derecho real reconocido primeramente por el pretor en favor de quien ha edificado sobre terreno ajeno, en razón de estimarse propietario de lo edificado el dueño del suelo conforme al derecho civil. Después, constituye un derecho real transmisible por herencia, de conservar por largo tiempo sobre suelo ajeno un edificio a construir por el superficiario. Originariamente fue un tipo de arrendamiento a largo plazo, a cambio del cual se abonaba un canon, *solarium*. El carácter de derecho real derivó desde que se reconoció en la época clásica un interdicto especial al superficiario. (D. 43, 18. D. 39, 2, 18, 4. D. 30, 1, 81, 3. D. 43, 18, 1, 2.)

SUPERFICIES SOLO CEDIT.—Principio jurídico en virtud del cual se afirma que todo lo edificado o construido cede en favor del suelo sobre el que se edifica, de forma que si se lleva a cabo sobre suelo ajeno, el propietario del suelo hace suyo lo en él construido o plantado. (G. 2, 73. D. 43, 18, 3, 7.) Vid. SUPERFICIES.

SUPERFLUUS.—Superfluo, sobrante, lo que excede; el exceso del valor. (D. 42, 1, 15. D. 12, 6, 26, 5.)

SUPERSCRIPTIO.—Acción de escribir encima; inscripción de los nombres de los testigos en un testamento y que constituía un requisito de éste. (D. 28, 1, 22, 4. 30. D. 28, 4, 1, 1.)

SUPPLICATIO.—Instancia elevada al emperador por una de las partes que han intervenido o intervienen en un proceso, o en general por un particular, solicitando una determinada decisión, la cual se daba por el emperador en forma de *subscriptio* al pie de la misma solicitud. (C. 1, 21, 3. C. 9, 42, 1.)

SUPPLICATIONES.—También *preces*, *libellis*. Vid. SUPPLICATIO.

SUPPLICIUM.—Suplicio, pena, pena de muerte. Se distinguían las penas o suplicios, en *supplicia summa*: crucifixión, *crematio* y *decollatio*; *supplicia mediocrum*, cuales trabajos en minas, *metalla poena*, *ludus* y *deportatio*, y *supplicia mi-*

SUPPLICIUM — SYMPSIS BASILICORUM

nimae, cuales *exilium*, *opus publicum*, *vincula*. (Paul. 5, 17, 2. D. 1, 5, 18. D. 47, 12, 11. D. 48, 9, 9, 1.)

SUPPLICIUM MORE MAIORUM.—Pena de muerte en crucifixión. Vid. SUPPLICIUM.

SUPPLICIUM PERPETUA METALLORUM.—Condena a trabajos perpetuos en las minas. (Paul. 5, 17, 2. C. 2, 14, un.) Vid. SUPPLICIUM.

SURCULUM DEFRINGERE.—Acción de arrancar una rama de la finca por su propietario, con lo que simbólicamente se interrumpe la usucapión iniciada por quien la venía poseyendo. (D. 1, 3, 5.)

SUSPECTI ACCUSATIO.—Vid. ACCUSATIO SUSPECTI TUTORIS.

SUSPECTUM TUTORIS.—Delito cometido por el tutor de quien se sospecha mala administración. (G. 1, 189. l. 1, 26. D. 26, 10. C. 5, 43.) Vid. ACCUSATIO SUSPECTI TUTORIS.

SUSPECTUS CURATOR.—Curador sospechoso por su conducta al frente de la administración de los bienes del curado, lo que constituye un delito. (G. 1, 189. l. 1, 26. D. 26, 10. C. 5, 43.)

SUUS HERES.—Vid. HERES SUUS.

SYNALAGMA.—Concepto griego tomado por el derecho común para designar en los contratos bilaterales la reciprocidad de obligaciones que surgen para las partes en ellos intervinientes desde el momento de su celebración. Vid. SINALAGMATICOS.

SYNDICUS.—Síndico, sujeto que representa o actúa por una persona jurídica, asociación o corporación. (D. 3, 4, 1. 6. D. 43, 24, 5, 10. D. 50, 4, 18, 13.)

SYNGRAPHA.—Contrato literal, resultante del documento redactado en tercera persona, en que se reproducen declaraciones de una o varias partes expresando que se es deudor o que se está obligado a entregar algo, siempre que en tal documento se hubiesen cumplido los requisitos exigidos sobre testigos y sellos, y con tal título no se realizase una estipulación. Fue un tipo de contrato propio de los peregrinos. (G. 3, 134.) Vid. CHIROGRAPHUM. CONTRATOS LITERALES.

SYMPSIS BASILICORUM.—Extracto de las Basílicas elaborado en el siglo X. Vid. BASILICAS.

TABELLA — TABULAE CAERITUM

T

TABELLA.—Tabla para escribir; testamento; tablilla en que los jueces y el pueblo escribían su voto. (D. 30, 104, 1.) Vid. LEGES TABELLARIAE.

TABELLARIUS.—Secretario particular.

TABELLIO.—Escribano, particular redactor de documentos, distinto del *tabularius*. Para que sus escritos hicieren prueba judicial habían de ser completados mediante juramento u otras actuaciones. (D. 48, 19, 9, 4. C. 1, 2, 14. C. 10, 32, 15.) Vid. TABELLARIUS.

TABLAS DE CLES.—Tablas descubiertas en Cles en 1869 conteniendo un edicto del emperador Claudio del año 46 después de Jesucristo, otorgando o confirmando el derecho de ciudadanía a poblaciones de los alrededores de Trento.

TABULA.—Escrito; documento, tabla para escribir; testamento; tabla encerada; tablas de piedra o bronce en que se graba el texto de una disposición legal.

TABULA BANTINA.—Tabla de bronce descubierta en las cercanías de Bancia (hoy Oppido), en Lucania, en el año 1790 y conservada en el Museo Nacional de Nápoles y que contiene dos fragmentos de la *lex Osca* y de la *sanctio* de la *lex Latina*, de naturaleza muy discutida. Vid. LEX LATINA TABULAE BANTINAE.

TABULA HERACLEENSIS.—Tabla de bronce, encontrada en dos fragmentos en Heraclea (Lucania) en 1732, conservada en el Museo de Nápoles, conteniendo en su parte anterior, texto latino, una ley referente a la organización de municipios, y en la parte posterior se ocupa de los catastros y contratos de arrendamiento de la ciudad de Heraclea. Contra la opinión de algunos autores se le estima como un trozo de la *lex Iulia municipalis*, de César, año 45 a. de C. (C. I. L., I. 206.)

TABULA PONTIFICIUM.—Tabla en que los pontífices redactaban el calendario y hacían constar los días y los hechos de mayor trascendencia.

TABULAE ACCEPTI ET EXPENSI.—Tablas en que el *paterfamilias* acostumbraba a inscribir lo recibido y gastado diariamente. Vid. CODEX ACCEPTI EX EXPENSI.

TABULAE CAERITUM.—Estatuto de los Caerites, de Caere, la primera ciudad etrusca incorporada a Roma y que establecía una comunidad de derecho privado, cierta autonomía administrativo-financiera y una exclusión de los derechos políticos, y que fue modelo para el trato con la ciudades extranjeras incorporadas.

TABULAE CENSORIAE — TALIO

TABULAE CENSORIAE.—Libros o tablas que debían llevar los magistrados superiores en que se recogerían las órdenes dadas a los censores, como magistrados inferiores, durante el imperio.

TABULAE DEALBATAE.—Tablas blanqueadas, generalmente de madera, en las que se exponía al pueblo el texto del edicto de los magistrados o el de las leyes aprobadas en los comicios.

TABULAE INIQUAE.—Nombre con que se suelen designar las dos últimas de las XII tablas, en atención a la leyenda que quería hacer ver contenían un derecho despótico o tiránico. Vid. LEX DUODECIM TABULARUM.

TABULAE INIQUARUM LEGUM.—Denominación dada por Cicerón, en su relato, a las dos últimas tablas de la ley de las XII Tablas. Vid. TABULAE INIQUAE.

TABULAE NUPTIALES.—Acta redactada, en ocasiones, para hacer constar la celebración del matrimonio. (C. 5, 4, 9.)

TABULAE PUBLICAE.—Documentos públicos; archivos del Estado.

TABULAE SIGNATAE.—Testamento cerrado contenido en las tablillas selladas y lacradas. Vid. TESTAMENTUM.

TABULAE TESTAMENTI.—Testamento cerrado; tablas en que se contiene una declaración de última voluntad. (D. 38, 6.) Vid. TESTAMENTUM.

TABULARIA.—Oficina especialmente habilitada para la administración de justicia durante el procedimiento extraordinario.

TABULARIUM.—Archivo, escribanía en que se guardan documentos. (D. 32, 92. C. 7, 9, 3.)

TABULARIUS.—Secretario de la curia, oficial público que intervenía en la redacción de documentos públicos. También, contador provincial, encargado de llevar en la cabecera de la provincia los documentos catastrales y el registro de defunciones y nacimientos. (D. 50, 13, 1, 6. D. 50, 4, 18, 10. C. 10, 25, 1. C. 10, 1, 2. C. 10, 2, 2. C. 10, 71.)

TABULARIUS PUBLICUS.—Funcionario público ante quien en las provincias, desde Marco Aurelio, tenía el padre que declarar el nacimiento del hijo en un término de 30 días. Vid. TABULARIUS.

TACITA RECONDUCTIO.—Renovamiento tácito del contrato de arrendamiento existente por continuar el arrendatario en el uso y disfrute de la cosa al llegar el término de su finalización sin oposición del arrendador. (D. 19, 2, 13, 11.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

TALIO.—Pena del talión; imposición al autor de un delito de una pena corporal igual a la lesión o daño sufrido por la

TANTA — TERMINUS

víctima: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Constituye la forma punitiva más primitiva, casi indiferenciable con el acto de venganza privada. (G. 3, 223.)

TANTA.—Vid. **CONSTITUTIO TANTA**.

TARRUNTENUS PATERNUS.—Jurista del s. II d. de C., bajo Marco Aurelio, *procurator ab epistulis latinis* el 174, en 179 *praefectus praetorio*, en 183, bajo Commodo, senador, escribió una obra en IV libros *Militarium sive de re militari*. (D. 49, 16, 7. D. 50, 6, 7.)

TAXARE.—Tasar, estimar, poner precio a una cosa, limitar. (D. 30, 108, 15. C. 4, 32, 27.)

TAXATIO.—Tasación, estimación, limitación. (D. 50, 16, 192. C. 12, 57, 8.) Vid. **CONDEMNATIO CUM TAXATIONE**.

TEMERITAS.—Temeridad, imprudencia. (D. 48, 19, 28, 3. C. 9, 42, 2.)

TEMPORALIS.—Temporal; de validez para un cierto tiempo. Vid. **ACTIONES TEMPORALES**. **EXCEPTIONES TEMPORALES**.

TEMPUS.—Tiempo, plazo, término, intervalo.

TEMPUS CONTINUUM.—Espacio de tiempo en el que se cuentan, salvo excepciones, todos los días que transcurren. (I. 1, 25, 17. D. 3, 2, 8. D. 27, 1, 38. D. 41, 3, 31, 1. C. 2, 52, 7 pr.) Vid. **TEMPUS UTILE**.

TEMPUS LUGENDI.—Período de luto de diez meses que debía observar la mujer en duelo de su marido y en el cual no podría contraer matrimonio; de hacerlo incurrían en infamia el segundo marido, los ascendientes con autoridad que consentían el matrimonio y la propia mujer. En el derecho antiguo tal precepto tenía carácter de deber religioso. (D. 3, 2, 1, 11. C. 5, 9, 1, 2.) Vid. **TURBATIO SANGUINIS**.

TEMPUS UTILE.—Tiempo útil es el plazo en que sólo se computan los días hábiles. (D. 4, 4, 39. D. 21, 1, 55. D. 42, 8, 6, 14. C. 9, 9, 21. C. 2, 20, 8.) Vid. **TEMPUS CONTINUUM**.

TENOREM RATIONIS.—Al tenor de la razón. (D. 1, 3, 16.)

TEPIDARIUM.—Dícese del lugar de un balneario en que las aguas están tibias. (D. 8, 2, 19, 1.)

TERENTIUS CLEMENS.—Jurista del s. II d. de C., discípulo de Iulianus, escribió, bajo Antonino Pío o Marco Aurelio, *Ad legem Iuliam et Papian libri XX*. (D. 40, 6, 1.)

TERGIVERSATIO.—Subterfugio, excusa; alterar los términos en el proceso. Abandono injustificado de un proceso. (D. 4, 6, 24.)

TERMINO.—Vid. **DIES**.

TERMINUS.—Término, lindero, confin, límites. (D. 47, 21. D. 1, 12, 3. C. 1, 2, 23.)

TERRITORIUM — TESTAMENTO DEL CIEGO

TERRITORIUM.—Territorio, todos los campos que están en el término de una ciudad. (D. 50, 16, 239, 8.)

TERTULLIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM TERTULLIANUM.

TERTULLIANUS.—Jurista del s. III d. de C., época de Septimio Severo y Caracalla, sobre cuya identidad con el padre de la Iglesia Tertuliano se discute, autor de *VIII libri Quaestionum* y *De peculio castrensi liber singularis*. (D. 29, 2, 30, 6. C. 5, 70, 7.)

TESORO.—Vid. THESAURUS.

TESTAMENTARIA.—Vid. LEX CORNELIA TESTAMENTARIA. LEX FURIA TESTAMENTARIA.

TESTAMENTARIUS.—Testamentario. También, persona que escribe los testamentos, escribano. (D. 50, 16, 130. D. 26, 2, 10, 1. D. 29, 6, 1. D. 48, 10, 22, 10.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTI FACTIO ACTIVA.—Capacidad o actitud para poder disponer por testamento y que es exigida ininterrumpidamente desde el momento en que se hace el testamento hasta el fallecimiento del testador. (G. 2, 114. Ulp. 22, 10. I. 2, 12. D. 28, 1. C. 6, 22.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTI FACTIO PASSIVA.—Capacidad exigida para poder ser considerado como heredero por cualquiera de las formas de delación de herencia. Los romanos le llamaron simplemente *testamenti factio* y los comentaristas la calificaron de *passiva* para distinguirla de la denominada activa. (Ulp. 22, 1.) Vid. TESTAMENTUM. IUS CAPIENDI.

TESTAMENTO.—Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTO ALOGRAFO.—Forma de testamento del derecho justiniano escrito por persona distinta del testador y que requería para su validez las *subscriptio* del testador y la de cada testigo con la *signatio* y *superscriptio* prescrita al cerrar el documento. Vid. TESTAMENTUM. TESTAMENTUM PRIVATUM.

TESTAMENTO BARBARICO.—Forma de testamento distinta del romano que ha influido en la construcción del moderno, consistente en una donación por causa de muerte por la que se dispone de los bienes o de parte de ellos, sin poder disponerse del patrimonio común de la familia, reservado al primogénito. Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTO DEL ANALFABETO.—Forma de testamento especial del derecho justiniano que requería la presencia de ocho testigos, uno más de lo ordinario, y del tabulario encargado de su redacción. Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTO DEL CIEGO.—Forma de testamento especial del derecho justiniano que exige, aparte de la concurrencia de siete testigos y del tabulario encargado de redac-

TESTAMENTO — TESTAMENTUM

tarlo, la presencia de un octavo testigo. Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTO EN TIEMPO DE EPIDEMIA.—Vid. TESTAMENTUM TEMPORE PESTIS.

TESTAMENTO JUDICIAL.—Vid. TESTAMENTUM APUD ACTA CONDITUM.

TESTAMENTUM.—Acto de voluntad o negocio jurídico *mortis causa*, unilateral y personalísimo, de naturaleza solemne y esencialmente revocable, en el que se inserta la institución de uno o varios herederos, y puede al propio tiempo ordenarse otras disposiciones para que todas produzcan sus efectos a la muerte del testador. A lo largo de la historia del Derecho romano presentó una gran variedad de formas: *testamentum calatis comitiis*, *testamentum in procinctu*, *testamentum per aes et libram*, *testamentum nuncupativum*, *testamentum militare*, *testamentum tripertitum*, etc. (G. 2, 100. Paul. 3, 4. Ulp. 20, 1. 1. 2, 10 y 12, 34. I. 2, 17. D. 28, 1, 1 y 4. D. 28, 5, 32-33. D. 29, 3. D. 35, 1, 19. C. 6, 22, 23. N. 22 c. 2. N. 66 y 119 c. c.) Vid. TESTAMENTI FACTIO ACTIVA. TESTAMENTI FACTIO PASSIVA. INSTITUTIO HEREDIS. SUCCESSIO.

TESTAMENTUM APUD ACTA CONDITUM.—Forma de testamento público confirmada como válida por el emperador Honorio en el 413 d. de C., consistente en una declaración verbal realizada por el testador ante el magistrado judicial o ante la autoridad municipal. Su declaración era transcrita y registrada en un acta pública. (C. 6, 23, 19.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS.—Forma de testamento del derecho romano primitivo consistente en la declaración de voluntad por el testador ante los *comitia curiata*, reunidos con este fin dos veces al año, probablemente el 24 de marzo y el 24 de mayo, previa convocatoria y presididos por el *pontifex maximus*, o tal vez el *rex sacrorum*. Se discute en la interpretación de las fuentes el papel que representaba el pueblo, si el de mero testigo espectador o si daba su aprobación cual si se tratara de una ley. Esta forma cayó en desuso en el s. II a. de C. (G. 2, 101. Ulp. 20, 2. I. 2, 10, 1.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM DESERTUM.—Vid. TESTAMENTUM DESTITUTUM.

TESTAMENTUM DESTITUTUM.—Testamento inválido con posterioridad a su otorgamiento porque el heredero premuere o se incapacita para heredar, quedan incumplida la condición suspensiva impuesta a la institución, o porque el heredero o los herederos renuncian a la herencia. (I. 3, 1, 7, 8. D. 29, 4, 1. pr. 13. 4. 1.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM HOLOGRAPHUM.—Testamento escrito todo él de puño y letra del testador, y exento de toda forma a

TESTAMENTUM — TESTAMENTUM IURIS

partir de una constitución de Valetiniano III; en el derecho justiniano este testamento no formal sólo tenía validez como *testamentum parentum inter liberos*, como disposición testamentaria de un ascendiente en favor de descendientes y únicamente en lo que les afectase. (D. 31, 88, 17.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM IMPERFECTUM.—Testamento incabado. (Nov. Theod. II, 16, 5 y 7. D. 2. C. 6, 23, 21, 2. C. 6, 23, 21, 5.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM IN PROCINCTU.—Forma de testamento del antiguo *ius civile*, consistente en la declaración oral de la última voluntad ante el pueblo formado en orden de batalla. Tenía el carácter de un testamento militar, pues se manifestaba la voluntad a los camaradas más próximos. Existía aún por el año 150 a. de C., no usándose ya al final de la república. (G. 2, 101. Ulp. 20, 2. I. 2, 10, 1.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM INANE.—Vid. TESTAMENTUM INIUSTUM.

TESTAMENTUM INIUSTUM. — Testamento inválido desde el momento de su confección por causas idénticas a las indicadas para el supuesto del *testamentum non iure factum*. Vid. TESTAMENTUM NON IURE FACTUM.

TESTAMENTUM INOFFICIOSUM.—Denominación expresiva de que el testamento no contiene en la institución de heredero a los parientes más allegados al testador, *heredes sui*, preteridos por personas extrañas. Se consideraba como un testamento realizado en contra de la moral y de los deberes familiares. Los referidos parientes tenían el derecho de impugnarlo, como si el testador hubiese estado loco al confeccionarlo, por la *querella inofficiosi testamenti*. (Paul. 4, 5. I. 2, 18. D. 5, 2. C. 3, 28.) Vid. TESTAMENTUM. PRETERITIO. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

TESTAMENTUM INTER LIBEROS.—Vid. TESTAMENTUM PARENTUM INTER LIBEROS.

TESTAMENTUM IRRITUM.—Testamento afectado de invalidez con posterioridad a su celebración por haber sufrido el testador una *capitis deminutio*. (G. 2, 146. Ulp. 23, 1. Ulp. 23, 4.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM IURE FACTUM.— Vid. TESTAMENTUM IUSTUM.

TESTAMENTUM IURE PRAETORIO FACTUM.—Forma de testamento escrito reconocida como dotada de carácter substantivo, desde la última fase del derecho clásico, a los ojos del derecho pretorio, siempre que estuviera sellado con los sellos de siete testigos, aunque faltasen algunos de los requisitos del derecho civil. (G. 2, 147 s. Paul. 4, 8, 2.) Vid. TESTAMENTUM. TESTAMENTUM SEPTEM SIGNIS SIGNATUM.

TESTAMENTUM IURIS CIVILIS.—Testamento en que se han

TESTAMENTUM — TESTAMENTUM NUNCUPAT.

tenido en cuenta y observado todas las reglas exigidas por el derecho civil. Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM IURIS PRAETORII.—Vid. TESTAMENTUM IURE PRAETORIO FACTUM.

TESTAMENTUM IUSTUM.—Dícese del testamento que reúne todas las condiciones exigidas en su especie por el ordenamiento jurídico romano, lo cual no obsta para que con posterioridad, por causas distintas a su otorgamiento, sea inválido. (Ulp. 23, 1.) Vid. TESTAMENTUM. TESTAMENTUM DESERTUM. TESTAMENTUM DESTITUTUM. TESTAMENTUM IRRITUM. TESTAMENTUM RUPTUM.

TESTAMENTUM MILITARE.—Forma de testamento introducida con carácter de privilegio para los militares. Debió su introducción a César, que modificó el *testamentum in procinctu*, y fue desenvuelto por constituciones de principios del imperio y con Trajano se convierte en institución fija. Podía ser otorgado por la clase militar en cualquier época, sin sujetarse a las formas preestablecidas por el derecho civil o pretorio, pudiendo también testar sólo en parte y dejar para el resto de los bienes la sucesión intestada. Justiniano restringió su uso al tiempo de guerra, si bien pueden utilizarlo los que se hallen en campaña aunque no tomen parte en la lucha. (G. 2, 109. Ulp. 23, 10. I. 2, 11. D. 29, 1. C. 6, 21.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM MILITIS.—Vid. TESTAMENTUM MILITARE.

TESTAMENTUM MYSTICUM.—Forma de testamento escrito, de la última época del derecho romano, en el que el texto del testamento se remitía a otro donde se contenía el nombre del heredero y demás personas instituidas. Este documento, que podía ser redactado con posterioridad, no exigía forma testamentaria. (C. 6, 23.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM NON IURE FACTUM.—Testamento afectado de nulidad o invalidez inicial en razón de que en su otorgamiento se ha incurrido en un defecto de forma, ha faltado la institución del heredero o no gozaban de la capacidad exigida por el derecho el testador o heredero o porque un heredero suyo y necesario ha sido preterido. (G. 2, 147. I. 2, 17, 6. D. 28, 3.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM NULLUM.—Testamento afectado por invalidez o nulidad inicial por haber sido en la institución de heredero preterido un *heres suus*. Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM NUNCUPATIVUM. — Forma de testamento oral, que sustituye en sus formalidades al *testamentum* escrito *per aes et libram*, aparecido en el curso del imperio y que subsiste en vigor en la época justiniana y consistente en la expresión verbal por el testador de su voluntad ante cinco testigos rogados (con posterioridad siete). (I. 2, 10, 14. D. 28, 1, 21. D. 22, 4, 4 s. C. 6, 23, 21, 4.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM — TESTAMENTUM RUPTUM

TESTAMENTUM PARENTUM INTER LIBEROS.—Forma de testamento especial o privilegiada, en razón de su contenido, exento de la totalidad de las normales formalidades, y por el cual el testador se limita a disponer en favor de sus descendientes; si quería hacerlo verbalmente, bastaba con la asistencia de dos testigos, y, si lo hacía por escrito era suficiente el que lo extendiese de su puño y letra, haciendo constar la fecha del otorgamiento. (C. 6, 23, 21, 3. N. 107, c. 1. 2.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM.—Forma de testamento del derecho civil, que en su evolución pasó por dos fases suficientemente caracterizadas. En la primera, consistía en una *mancipatio nummo uno*, en cuya virtud el testador mancipante transmitía su patrimonio a un amigo, que adquiría un dominio formal sobre el mismo, con la obligación de a la muerte de aquél entregar el patrimonio a la persona que se le había indicado. En la segunda fase tiene las características de un verdadero testamento acompañado de las ceremonias de los *negotia per aes et libram*, pero solamente como rito adicional, siendo lo esencial las palabras por las que el testador exteriorizaba su voluntad de instituir un heredero (*nuncupatio*). Podía hacerse oralmente ante el *libripens* y cinco testigos o manifestando que su intención se encerraba en un escrito que presentaba y en el cual estampaban sus sellos y sus nombres los testigos, el *libripens* y el *familiae emptor*. (Ulp. 20, 9. G. 2, 102, 103, 104, l. 2, 10, 1.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM PESTIS TEMPORE. — Vid. TESTAMENTUM TEMPORE PESTIS.

TESTAMENTUM PRINCIPI OBLATUM.—Forma de testamento redactado por escrito y entregado por el testador en las oficinas de la cancellería imperial, a fin de que fuera registrado y custodiado en los archivos imperiales. (C. 6, 23, 19.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM PRIVATUM.—En el derecho justiniano tenía este carácter el realizado ante siete testigos, rogados, voluntarios y capaces; pudiendo ser oral o escrito, según que el autor manifestara su voluntad o presentara un escrito en que se contuviera ésta. El escrito podía serlo ológrafo (si lo había escrito el propio testador) y alógrafo (si lo había hecho otra persona a su ruego); en el primer supuesto no era necesaria la *subscriptio* del autor y en ambos era precisa la *subscriptio* de cada testigo, así como la *signatio* y *superscriptio* al cerrar el documento. Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM PUBLICUM.—En el derecho justiniano tienen este carácter el *testamentum apud acta conditum* y el *testamentum principi oblatum*. Vid. TESTAMENTUM APUD ACTA CONDITUM. TESTAMENTUM PRINCIPI OBLATUM.

TESTAMENTUM RUPTUM.—Dícese del testamento que habiendo sido válido en el momento de su otorgamiento es

TESTAMENTUM RURI — TESTATOR

inválido con posterioridad por aparición de un *heredes suus* o por revocación por el testador. (G. 2, 146. Ulp. 23, 2. I. 2, 17. D. 28, 3.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM RURI CONDITUM.—Forma especial de testamento en el derecho justiniano, en razón de su redacción fuera de los núcleos urbanos, y para el cual se dispensaba de otras formalidades que no fuesen la concurrencia de cinco testigos que se enterasen del contenido del acto de última voluntad. (C. 6, 23, 31.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM SEPTEM SIGNIS SIGNATUM.—Forma de disposición testamentaria reconocida por el edicto del pretor como digna de su tutela. Exigía los sellos de los cinco testigos, del *familiae emptor* y del *libripens*, que habían de intervenir en el acto *per aes et libram*. (G. 2, 119. 147. Ulp. 23, 6. Ulp. 28, 6.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM TEMPORE PESTIS.—Forma especial de testamento en el derecho justiniano, autorizado en tiempo de epidemia, que no hacía necesario la presencia simultánea de los testigos requeridos, sino que éstos podían testimoniar sucesivamente. (C. 6, 23, 8.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMENTUM TEMPORE PESTIS CONDITUM.—Vid. TESTAMENTUM TEMPORE PESTIS.

TESTAMENTUM TRIPERTITUM.—Forma de testamento de la última fase del derecho romano, basado sobre la reglamentación introducida por una constitución de Teodosio II y Valentiniano III, del 439 d. de C., recogida en su esencia por Justiniano. Consiste en un testamento escrito que el testador presenta abierto o cerrado ante siete testigos, quienes hacen en él una *subscriptio* y a continuación le sellan con sus nombres (*signatio et superscriptio*), todo en una misma sesión, *uno contextu*. Recibe este nombre debido a que, según relata Justiniano en sus Instituciones, los diferentes requisitos (unidad de acto, firma de los siete testigos y sello de los mismos) procedían de tres fuentes distintas: derecho civil antiguo, constituciones imperiales y edicto pretorio. (Nov. Theod. 2, 16, 1. I. 2, 10, 3. C. 6, 23, 21.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTAMINO.—Coge, toma testigos. Expresión de la Ley de las XII Tabas. (XII Tab. 1. 1.)

TESTATIO.—Testimonio, declaración, prueba escrita. Forma primitiva y solemne del documento en que se describía objetivamente el negocio efectuado, fijando los testigos sus sellos sobre el cierre del documento consignando a su lado su nombre y que era preceptivo en algunos actos, cual el testamento.

TESTATOR.—Testador, persona que hace un testamento. También, testigo, atestiguador. (D. 28, 1, 23, 28.) Vid. TESTAMENTUM.

TESTIFICATIO — TIGNARIUS

TESTIFICATIO.—Declaración de testigos; prueba testifical. (C. 2, 18, 24. C. 8, 53, 27.)

TESTIMONIUM.—Testimonio, declaración del testigo. Prueba testifical. Vid. TESTIS.

TESTIS.—Testigo, persona que presencia un acto o interviene en negocio jurídico del cual puede dar o da testimonio. En el derecho romano antiguo su presencia se requiere en la totalidad de los negocios jurídicos solemnes y su importancia va en descenso a medida que crece la de la prueba documental, como consecuencia de su redacción por escrito. (D. 22, 5. C. 4, 20. G. 1, 112. 174. Paul. 5, 15. G. 2, 104. 109. 115. 116.)

TESTIS UNUS TESTIS NULLUS.—Regla o aforismo expresivo de que el testimonio de un único testigo carece de valor probatorio y que fue observado en época del procedimiento extraordinario.

TETRARCHYA.—Tetrarquía; dicese de la forma de gobierno instaurada por la constitución de los emperadores Diocleciano y Constantino al dividir el imperio en dos partes, oriente y occidente, y asumir la suprema jefatura dos emperadores o *Augustus*, que tenían a su lado un *Caesar*, que participaba en las funciones de gobierno y que sería su sucesor. Vid. IMPERIO ABSOLUTO.

TEXTURA.—Forma o tipo de accesión de mueble a mueble que tiene lugar cuando se ha entretelado en un paño hilos de propiedad ajena; sobre la propiedad del tejido resultante, en la época clásica no hubo un criterio unánime, y en la justinianeana se estimó que esos hilos pasaban a ser propiedad del dueño de la tela. (I. 2, 1, 26. D. 10, 4, 7. 2.) Vid. ACCESSIO.

THESAURUS.—Tesoro; suma de dinero u objetos preciosos escondidos desde hace tanto tiempo que en el momento de su descubrimiento nadie puede precisar quién fue su último propietario. Se considera *res nullius* susceptible de ocupación, modo por el que se logra su propiedad, salvo de descubrirse en un fundo ajeno, en cuyo caso desde Adriano pertenece por mitad al propietario del fundo y al descubridor. (I. 2, 1, 39. D. 41, 1, 31. D. 41, 2, 3, 3. D. 48, 13, 5. C. 10, 15.)

TIBERIUS CORUNCANIUS.—Vid. CORUNCANIUS (TIBERIUS.)

TIBICINES.—Músicos, tocadores de flauta, individuos que formaban parte de dos de las cinco últimas centurias en la organización de los comicios centuriados, según la distribución atribuida al rey Servio Tulio. Vid. COMITIA CENTURIATA.

TIGNARIUS.—Artesanos que trabajaban no sólo en madera, y por extensión todos los que fabrican edificios. (D. 50, 16, 235. 1.)

TIGNUM — TITULUS PRO DONATO

TIGNUM.—Viga o madera. Vid. TIGNUM IUNCTUM.

TIGNUM AEDIBUS VINEAE IUNCTUM.—Madero o viga colocado en la medianería de un edificio o en las viñas, y que aun siendo hurtado no podía retirarse ni vindicarse, según la Ley de las XII Tablas. (D. 47, 3, 1.) Vid. ACTIO DE TIGNO IUNCTO.

TIGNUM IUNCTUM.—En la Ley de las XII Tablas, madera o viga introducido en muro medianero. Con posterioridad todo material utilizado para la construcción de edificios. (I. 2, 1. 29. D. 47, 3. D. 50, 16, 62.) Vid. ACTIO DE TIGNO IUNCTO.

TIPUCITO.—Índice griego de gran utilidad para el manejo de las Basilicas; su nombre es equivalente a la pregunta «¿dónde se encuentra?» Trata de indicar para cada posible argumento o cuestión los lugares correspondientes de la colección. Su publicación fue comenzada por la Biblioteca Vaticana en 1914.

TIPUKEITOS.—Vid. TIPUCITO.

TITIES.—Vid. TITIENSES.

TITIENSES.—Población de raza sabina que contribuyó con los latinos y etruscos a la fundación de Roma y que integraba una de las tres tribus originarias. Su población se distinguió posteriormente en *Tities primi et secundi*, o en *priores et posteriores*, en razón a su antigüedad, al aumentarse con nuevas incorporaciones gentilias el ámbito de las tribus originarias. Vid. RAMNES. LUCERES.

TITULI EX CORPORE ULPIANI.—Epítome del *liber singularis* de Ulpiano, redactado con posterioridad al año 320 después de Cristo, descubierto en París el 1549 en un manuscrito del s. X, conservado en gran parte en la Biblioteca del Vaticano. Es un tratado muy elemental de derecho romano, en que reglas muy breves están sistemáticamente ordenadas, tomadas de la referida obra de Ulpiano, y presenta el orden de las Instituciones de Gayo, aunque trata de materias omitidas por éste. Una edición bilingüe (latín-castellano) es la de F. Hernández Tejero. Madrid, 1946. Vid. ULPIANUS.

TITULUS.—Título, causa que sirve de base o fundamentación de una relación o situación jurídica y que normalmente debe estar exento de vicio. También, división convencional de una obra.

TITULUS IUSTUS.—Vid. IUSTUS TITULUS.

TITULUS PRO DERELICTO.—Causa justificativa de la posesión por haber sido el objeto del que se ha tomado posesión abandonado por el poseedor anterior. Vid. DERELICTIO.

TITULUS PRO DONATO.—Causa justificativa de la posesión por haber sido el objeto de que se ha tomado posesión donado por el poseedor anterior. Vid. DONATIO.

TITULUS PRO DOTE — TOPIARIUS

TITULUS PRO DOTE.—Causa justificativa de la posesión por haber sido el objeto de que se ha tomado posesión entregado en concepto de dote. Vid. DOS.

TITULUS PRO EMPTORE.—Causa justificativa de la posesión por haber sido el objeto de que se ha tomado posesión recibido o entregado como consecuencia de un contrato de venta. Vid. EMPTIO VENDITIO.

TITULUS PRO HEREDE.—Causa justificativa de la posesión por haber sido el objeto de que se ha tomado posesión recibido en concepto de herencia y que puede ser alegado tanto por el heredero verdadero que posee cosas ajenas creyendo de buena fe forman parte de la herencia, como por quien no siendo heredero posee de buena fe cosas de la herencia en la creencia de que lo es. Vid. HEREDITAS. HERES.

TITULUS PRO LEGATO.—Causa justificativa de la posesión por haber sido el objeto del que se ha tomado posesión otorgado en virtud de un legado. Vid. LEGATUM.

TITULUS PRO SOLUTO.—Causa justificativa de la posesión por haber sido el objeto de que se ha tomado posesión dado en pago de una obligación anterior. Vid. SOLUTIO.

TITULUS PRO SUO.—Indicación genérica de la causa justificativa de la posesión que se usa específicamente cuando se carece de designación expresa en el título o causa que determina la adquisición de la posesión. Vid. POSSESSOR PRO SUO.

TITULUS PUTATIVUS.—Nombre dado por los intérpretes a la creencia errónea de existir un título en la posesión por parte del poseedor usucapiente. (D. 41, 4, 11.) Vid. USU-CAPIO.

TOGA CANDIDA.—Toga blanca de los candidatos.

TOGA PICTA.—Toga de púrpura que usaban los magistrados en la procesión triunfal, en los festivales o fuera del *pomerium*, como signo de su *imperium*.

TOGA LIBERA.—Nombre con que también se denominaba la *toga viril*. Vid. TOGA VIRIL.

TOGA PRAETEXTA.—Toga que llevaban en Roma los jóvenes nobles hasta la edad de los 17 años, guarnecida por abajo con una tira entremezclada de adornos de púrpura. También la usaban los senadores y magistrados. (G. 3, 220. D. 34, 2, 23, 2.)

TOGA VIRIL.—Toga viril, toga completamente blanca, por la que cambiaba el adolescente llegado a la pubertad la *toga praetexta*, que hasta entonces usaba; dicho cambio tenía lugar a los diez y ocho años y se verificaba anualmente con ocasión de las fiestas de Baco.

TOPIARIUS.—Jardinero. (D. 32, 1, 60, 3. D. 33, 7, 8, 1.)

TORMENTUM — TRADITIO FICTA

TORMENTUM.—Tormento, tortura dada a los reos; pena. (G. 1, 13. D. 48, 6, 6. D. 48, 18, 1. C. 9, 47, 16.)

TRACTATUS DE GRADIBUS COGNATIONUM.—Fragmento que se recoge en los manuscritos de la *Notitia dignitatum* de la época teodosiana y que no añade aportación a cuantos se contienen sobre los grados de parentesco en el *Corpus iuris*. (I. 3, 6. D. 38, 10.)

TRADICION.—Transmisión de noticias o hechos de generación en generación y que constituye una de las fuentes del conocimiento de los primeros siglos de la Historia del derecho romano. También equivalente a *traditio*. Vid. TRADITIO.

TRADITIO.—Modo derivativo no solemne de transmitir la propiedad en virtud de la entrega de la cosa con intención de transferirla y de una justa causa. En el derecho clásico servía únicamente para adquirir la propiedad de las *res nec Mancipi*, la propiedad pretoria de la *res Mancipi* y la propiedad provincial. En el derecho justiniano, superada la distinción de cosas *Mancipi* y *nec Mancipi*, transfiere la propiedad en todos los supuestos en que se den las circunstancias de intencionalidad y justa causa exigidas por el ordenamiento jurídico. (Ulp. 19, 7. I. 2, 1, 40. D. 1, 43. C. 2, 3, 20.) Vid. IUSTA CAUSA TRADITIONIS.

TRADITIO AD INCERTAM PERSONAM.—*Traditio* en la que es voluntad del tradente transmitir la cosa a una persona desconocida en el momento de exteriorizar su voluntad, pero que quedará concretada por una circunstancia posterior. Ejemplo es el *iactus missilium* y para los comentaristas la ocupación de una *res derelictae*. Vid. TRADITIO.

TRADITIO BREVI MANU.—Figura de *traditio ficta* caracterizada por el hecho de no haber desplazamiento material de la cosa en razón de que quien adquiría el derecho de propiedad la tenía ya en su poder por otro título, por lo que sólo existe un simple acuerdo que hará variar la situación jurídica; así sucede cuando se traspasa la propiedad de una cosa a la persona que la tenía en depósito, la *traditio* material es innecesaria. (D. 12, 1, 9, 9. D. 41, 1, 9, 5.) Vid. TRADITIO FICTA.

TRADITIO CORPORALIS.—Entrega material de la cosa; forma normal y originaria de *traditio*. Vid. TRADITIO.

TRADITIO EX IUSTA CAUSA.—*Traditio* realizada en virtud de una justa causa o justo título. Vid. TRADITIO. IUSTA CAUSA TRADITIONIS.

TRADITIO FICTA.—Denominación dada por los comentaristas a las diferentes hipótesis en las que en derecho romano no se daba el traspaso material de la cosa de manos del enajenante a las del adquirente, no obstante lo cual se estima que el requisito esencial de la entrega de la cosa se ha dado en la *traditio*. Estas formas ficticias son la *traditio*

TRADITIO — TRANSCRIPTIO A PERSONA

brevi manu, la *traditio longa manu*, la *traditio simbolica* y el *constitutum possessionis*. Vid. TRADITIO.

TRADITIO INCERTAE PERSONAE.—Vid. TRADITIO AD INCERTAM PERSONAM.

TRADITIO LONGA MANU.—Denominación dada por los autores a las hipótesis en las que la *traditio* se hace simplemente mediante una indicación, señalando a distancia el objeto cuya propiedad se trata de transferir, por ejemplo, sin llevar a cabo la entrega material del mismo. Vid. TRADITIO FICTA.

TRADITIO PER CHARTAM.—Forma espiritualizada de *traditio* en la que la entrega material de la cosa está sustituida por la entrega del documento relativo a la transmisión de su propiedad. Vid. TRADITIO.

TRADITIO SIMBOLICA.—Forma de *traditio* en la cual no se procede a la entrega material de la cosa cuya propiedad se transfiere, sino que se entrega un objeto que la simboliza; por ejemplo, las llaves. Vid. TRADITIO FICTA.

TRAICION.—Vid. PROBITIO. PERDUELLIO.

TRAIECTICIA PECUNIA.—Vid. PECUNIA TRAIECTICIA.

TRANSLATICIUM EDICTUM.—Vid. EDICTUM TRANSLATICIUM.

TRANS TIBERIM.—Del lado allá del Tiber; lugar en que podía ser vendido por el acreedor el ciudadano romano que hubiere dejado insatisfecha su deuda tras el procedimiento ejecutivo de la *manus iniectio*. Vid. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM.

TRANSACCION.—Vid. TRANSACTIO.

TRANSACTIO.—Transacción; pacto o convención por el cual las partes mediante concesiones recíprocas llegan a un acuerdo acerca de cuestiones dudosas o litigiosas. En derecho clásico se convertía en obligatorio lo convenido por medio de una *stipulatio* y en el derecho justiniano se considera como contrato innominado del tipo *facio ut des*. (D. 2, 15. C. 2, 4.) Vid. CONTRATOS INNOMINADOS.

TRANSCRIPTIO.—Transcripción; inscripción por partida doble base del contrato literal. (G. 3, 128.) Vid. NOMEN TRANSCRIPTICUM. TRANSCRIPTIO A PERSONA IN PERSONAM. TRANSCRIPTIO A RE IN PERSONAM. CONTRATOS LITERALES.

TRANSCRIPTIO A PERSONA IN PERSONAM.—Inscripciones realizadas sobre el *codex accepti et expensi*, una como *acceptum* declarando cancelada por pago una obligación anterior cuya causa se expresa, y otra en la columna de los *expensi* indicando la salida de una cantidad igual para otra persona, con lo cual se ha creado una obligación literal con deudor distinto de la primera, que se considera extinguida. (G. 3, 130.) Vid. NOMEN TRANSCRIPTICUM.

TRANSCRIPTIO — TRANSMISSIO EX IURE

TRANSCRIPTIO A RE IN PERSONAM.—Inscripciones realizadas sobre el *codex accepti et expensi*, una como *acceptum* declarando cancelada por pago una obligación anterior cuya causa se expresa, y otra en la columna de los *expensi* indicando la entrega de igual cantidad a la misma persona, con lo que se ha creado una obligación literal con el mismo deudor sin expresión de la causa. (G. 3, 129.) Vid. NOMEN TRANSCRIPTICIUM.

TRANSIGERE.—Transigir. Vid. TRANSACTIO.

TRANSITIO AD PLEBEM.—Tránsito o paso de un individuo de la clase patricia a la plebeya, y que, según algunos autores, no podría llevarse a cabo más que por la adopción del patricio por un plebeyo, seguido probablemente de una emancipación inmediata. Vid. PATRICIUS. PLEBEIUS.

TRANSLATIO IUDICII.—Alteración llevada a cabo por el magistrado en la fórmula, por haberse producido después de la concreción de la misma alteraciones en las instancias que determinan el cambio del juez designado o de algunos de los litigantes. (D. 3, 3, 17, 42. D. 9, 4, 15. D. 47, 10, 17.)

TRANSLATIO LEGATI.—Acto del testador en que se contiene conjuntamente la revocación de un legado y la creación de uno nuevo, pero de tal forma unidos que es la creación del nuevo legado lo que revoca al antiguo. (D. 34, 4, 6.) Vid. LEGATUM.

TRANSLATIO POSSESSIONIS.—Reintegro en la posesión conferida al demandante que alega venía poseyendo cuando el demandado niega poseer la cosa. (D. 6, 1, 80.)

TRANSLATIO SERVITUTIS.—Forma de constitución de un derecho real de servidumbre por transferencia de la misma. Vid. SERVITUS.

TRANSMISSIO.—Transmisión; acción de transmitir algo. Vid. TRANSMISSIO HEREDITATIS. SUBSTITUTIO.

TRANSMISSIO EX CAPITIS INFANTIAE.—Transmisión de la herencia introducida por Teodosio II y Valentiniano III, en cuya virtud si el *filiusfamiliae* o el hijo a quien la herencia ha sido deferida muere antes de la edad necesaria para adquirirla, la sucesión era transmitida al *paterfamilias* o al padre. Vid. TRANSMISSIO HEREDITATIS.

TRANSMISSIO EX CAPITIS IN INTEGRUM RESTITUTIONIS.—Transmisión de la herencia en favor de los sucesores *mortis causa* del heredero fallecido en situación que le hacía imposible aceptar la herencia, por ejemplo, ausente en el ejército, y que de vivir podría pedir *in integrum restitutio*. Vid. TRANSMISSIO HEREDITATIS.

TRANSMISSIO EX IURE DELIBERANDUM.—Transmisión de la herencia, ordenada por Justiniano, por la que si el designado heredero muere antes de que haya transcurrido el año desde el día que tuvo noticias de la delación o antes de que

TRANSMISSIO EX IURE — TRES LIBRI

expirase el plazo para deliberar, sus herederos pueden dentro del resto del año o del término adir la herencia, y si murió sin conocer la delación pueden hacerlo sus herederos en un año. También se le denomina *transmissio iustiniana*. (C. 6, 30, 19.) Vid. TRANSMISSIO HEREDITATIS. SPATIUM DELIBERANDI.

TRANSMISSIO EX IURE PATRIO.—Transmisión de la herencia ordenada por Justiniano en el supuesto de haber repudiado la herencia el *filiusfamilia*, por lo que podía el *paterfamilias* adirla en su defecto. Vid. TRANSMISSIO HEREDITATIS.

TRANSMISSIO EX IURE SANGUINIS.—Transmisión de la herencia introducida en el año 450 d. de C. por Teodosio II, para el supuesto en que el testador hubiera instituido heredero a un descendiente y éste hubiera fallecido antes de la apertura del testamento, transmitiéndose el derecho de adir la herencia al propio descendiente que fuese al mismo tiempo su heredero. Se le denomina también *transmissio theodosiana*. (C. 6, 52, 1.) Vid. TRANSMISSIO HEREDITATIS.

TRANSMISSIO HEREDITATIS.—Transmisión de la herencia; supuestos de excepción al principio de intransmisibilidad por causa de muerte del derecho conferido al heredero. Vid. TRANSMISSIO EX CAPITULO INFANTIAE. TRANSMISSIO EX CAPITULO IN INTEGRUM RESTITUTIONIS. TRANSMISSIO EX IURE DELIBERANDUM. TRANSMISSIO EX IURE PATRIO. TRANSMISSIO EX IURE SANGUINIS. HEREDITAS.

TRANSMISSIO IUSTINIANEA.—Nombre dado a la *transmissio ex iure deliberandi*. (C. 6, 30, 19.) Vid. TRANSMISSIO EX IURE DELIBERANDUM.

TRANSMISSIO THEODOSIANA.—Nombre con que también se conoce la *transmissio ex iure sanguinis*. (C. 6, 52, 1.) Vid. TRANSMISSIO EX IURE SANGUINIS.

TRANSVERSA LINEA.—Vid. LINEA COLATERAL.

TRATADOS.—Vid. FOEDERA.

TREBATIUS TESTA (CAIUS).—Jurista del s. I a. de C., discípulo de Q. Cornelius Maximus, maestro de Labeo, amigo de Horacio, Cicerón y César y consejero de Augusto; escribió *De religionibus libri IX*, y *De iure civili libri*. (D. 1, 2, 45.)

TREBELLIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM TREBELLIANUM.

TRES FACERE COLLEGIUM.—Expresión con que se indica que tres personas pueden constituir una comunidad o persona social. (D. 50, 16, 85.) Vid. COLLEGIUM.

TRES LIBRI.—Transcripciones de los tres libros finales del *Codex repetitae praelectionis*, que comenzaron a realizar-

TRES PARTES — TRIBONIANOS

se desde el siglo II, separadamente de los nueve primeros libros, que eran los que habitualmente se usaban. Vid. CO-DEX REPETITAE PRAELECTIONIS.

TRES PARTES.—En la división del manuscrito del Digesto conocido por la *Vulgata*, recibe este nombre el texto comprendido desde las palabras *tres partes* en la ley 82 de D. 35, 2, hasta el libro 38 del Digesto. En opinión de Placentinum, jurista fallecido en 1192, las tres partes integraban el comienzo del *Digestum novum* agregadas a la segunda parte del Digesto, que pasó a llamarse *infortiatum* o reforzado. Vid. VULGATA. DIGESTIUM VETUS. DIGESTUM NOVUM. DIGESTUM INFORTIATUM.

TRESVIRI AERE ARGENTO AURO FLANDO FERIUNDO.—Triunviros, magistrados inferiores encargados desde la época de la segunda guerra púnica de la acuñación de moneda, facultad que con anterioridad había sido de competencia de los cónsules.

TRESVIRI AGRIS DADIS ASSIGNANDIS IUDICANDIS.—Triunviros que formaban la comisión encargada de dar cumplimiento a la ley agraria de Tiberio Graco y que tenían por misión proceder al reparto de tierras del *ager publicus* y conocer de las cuestiones judiciales derivadas de los asentamientos. Vid. LEX SEMPRONIA AGRARIA.

TRESVIRI CAPITALES.—Magistrados inferiores integrados en un colegio de tres miembros, encargados de la policía nocturna, régimen de prisiones, ejecución de las penas capitales y servicios de incendios en la ciudad de Roma. También se les llama *tresviri nocturni*.

TRESVIRI MESARII.—Triunviros encargados de las finanzas.

TRESVIRI MONETALES.—Nombre equivalente al de *tresviri aere argento auro flando feriundo*. Vid. TRESVIRI AERE ARGENTO AURO FLANDO FERIUNDO.

TRESVIRI NOCTURNI.—Vid. TRESVIRI CAPITALES.

TRIA IURIS PRAECEPTA.—Según el jurisconsulto romano Ulpiano, los tres preceptos, postulados del derecho son: *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, esto es, vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada cual lo que es suyo. (I. 1, 1, 3. C. 1, 1, 10, 1.)

TRIA NOMINA.—Vid. NOMBRE DE LOS CIUDADANOS.

TRIBONIANUS.—Personaje de influencia decisiva en la compilación justiniana, auxiliar de Justiniano y al propio tiempo promotor de su obra compiladora; murió el año 546, habiendo ocupado importantísimas funciones en la corte imperial: en 528-529, miembro de la comisión encargada de la redacción del *Codex Iustinianus*; 530-533, presidente de la comisión designada para la confección del Digesto; 533, con Doroteo y Teófilo, encargado de la redacción de las Instituciones; 534, forma parte de la Comisión para la confec-

TRIBUNADO — TRIBUNUS CELERUM

ción del *Codex repetitae praelectionis*. Entre los cargos que ocupó destacan: *magister officiorum*; en 529-532, *quaestor sacri palatii*; 533-34, nuevamente *magister officiorum*; 535, *quaestor* nuevamente. La crítica moderna le atribuye, en orden a la confección del Digesto, un papel inspirador, aparte de la dirección de su confección. (Const. Cord. 5. 1. 1, 5, 3. C. 1, 17, 2, pr. 9. 11. 17.) Vid. DIGESTA. CODEX IUSTINIANUS. INSTITUTIONES IUSTINIANI. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS. EMBLEMATA TRIBONIANI.

TRIBUNADO.—Vid. TRIBUNI PLEBIS.

TRIBUNAL.—Tribunal, lugar en que tenían su silla común los cónsules, pretores, ediles y los presidentes y procónsules de las provincias para administrar justicia.

TRIBUNI AERARII.—Representantes, elegidos por las tribus, a quienes correspondía la exacción de los impuestos, misión de la que fueron desplazados al unificarse las tribus y las curias por los centuriones. Desde entonces se designa con tal nombre a las personas adineradas que por su edad habían dejado de pertenecer a la caballería, y a los que teniendo censo exigido estaban en espera de ser inscritos en los jurados a que tenían derecho.

TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTATE.—Magistrados con potestad consular que sustituyen al consulado durante un período de tiempo prolongado hasta 60 años. Esta magistratura nació de las disensiones entre patricios y plebeyos como accesible a éstos, reservándose aquéllos la censura.

TRIBUNI PLEBIS.—Tribunos de la plebe; representantes de la plebe creados, según la leyenda, como concesión hecha a los plebeyos tras su retirada al monte Aventino en el 494 antes de Jesucristo. No eran magistrados del pueblo romano ni estaban dotados de *imperium*. Originariamente su misión era defender a los plebeyos, y con posterioridad, a todos los ciudadanos contra la autoridad de los magistrados. Como facultades gozaban el *ius agendi cum plebe*, el *ius auxilii* para impedir castigos impuestos por un magistrado, el *ius intercessionis* contra la decisión de éstos y el *ius coercitionis* para hacerse obedecer. Su persona es inviolable. Vid. PLEBEIUS. TRIBUNITIA POTESTAS.

TRIBUNITIA POTESTAS.—Facultades de que gozan los tribunos y que comprende el *ius intercessionis*, el *ius auxilii*, el *ius coercitionis*, así como el derecho de convocar y presidir las asambleas, juntamente con la facultad de hacer propuestas legislativas. De otra parte, su persona era sacrosanta. Vid. TRIBUNI PLEBIS.

TRIBUNITIUS.—Títulos honoríficos de ex magistrado, ex tribuno, concedidos por el príncipe a simples ciudadanos, a fin de que les pudiese corresponder un asiento en el Senado.

TRIBUNUS CELERUM.—Magistrado auxiliar del rex en la or-

TRIBUNUS MILITUM — TRINOPTIUM

ganización política de la monarquía romana, encargado del mando de la caballería.

TRIBUNUS MILITUM.—Magistrado auxiliar del *rex* que mandaba el contingente militar de una tribu.

TRIBUS.—Tribu; circunscripción territorial y administrativa de la Roma antigua, que en la época histórica no desempeña papel alguno en la vida pública. Originariamente, se afirma fueron tres, aumentadas con la agregación de nuevas gentilidades hasta 35, cuatro urbanas y 31 rústicas. Algunos autores han sostenido la hipótesis de su origen racial. Vid. TRIBUS RUSTICAS. TRIBUS URBANAS.

TRIBUS RUSTICAS.—Dícese de las tribus o circunscripciones en que se dividió el campo romano, cuyo número primitivo es inseguro, el cual fue creciendo por aumento de población, existiendo a principios del siglo IV antes de Jesucristo 31 tribus rústicas, número no modificado. Vid. TRIBUS.

TRIBUS URBANAS.—Circunscripciones en que fue dividida la ciudad; en un principio, tres, y en época del rey Servio Tulio se elevó a cuatro. Vid. TRIBUS.

TRIBUTUM.—Impuesto o tributo que debían pagar los habitantes y especialmente los propietarios territoriales, en las provincias imperiales, y que era fijado por los agentes fiscales del emperador de conformidad con la fortuna o patrimonio de cada contribuyente, lo que le diferenciaba del *stipendium*. Vid. TRIBUTUM CAPITES. TRIBUTUM SOLI.

TRIBUTUM CAPITIS.—Tributo directo de las provincias imperiales, de carácter personal, que debían satisfacer todos los ciudadanos. Algunos autores pretenden que solamente gravaba a los peregrinos dediticios y con posterioridad a los bárbaros.

TRIBUTUM SOLI.—Impuesto directo de las provincias imperiales que gravaba a todos los poseedores de tierras, con arreglo a la clase de cultivo y a la diversa fertilidad del suelo.

TRIENS.—Tercera parte del as, equivalente a cuatro onzas. (I. 2, 14, 5.) Vid. AS.

TRIENTE USURAE.—Vid. USURAE TRIENTE.

TRIERARCHUS.—Capitán de una nave. (D. 37, 13, 1.)

TRIETERICUS.—Trienal, lo que ocurre o acontece cada tres años. (D. 50, 12, 10, 1.)

TRINOPTIO ABESSE.—Ausencia de la mujer durante tres noches consecutivas al año, de la casa conyugal, a fin de interrumpir la posesión del marido y con ello la adquisición de la *manus*, mediante la forma de matrimonio por *usus*, según disponía la Ley de las XII Tablas. (G. 1, 111.) Vid. USURPATIO TRINOCTII.

TRINOPTIUM.—Vid. USURPATIO TRINOCTII.

TRINOPTIUM USURPANDI — TRYFONINUS

TRINOPTIUM USURPANDI GRATIA.—Vid. USURPATIO TRINOC-TII.

TRINOCTII USURPATIO.—Vid. USURPATIO TRINOCTII.

TRINUNDINUM.—Espacio de tiempo en que se tuvieron tres días de mercado y que debía mediar para la promulgación de una ley. Generalmente, unos diez y seis días. Vid. PRO-MULGATIO.

TRINUM NUNDINUM.—Tres semanas que debían transcurrir entre el anuncio del proyecto de ley y la convocatoria de la asamblea comicial y durante el cual el texto de la proposición debe estar expuesto a público para su conocimiento y discusión en *contione* o asamblea no formales

TRIPERTITA.—Obra jurídica atribuida a S. Aelius Paetus Catus, cónsul en el año 198 a. de C., y que se conoce con tal nombre por estar dividida en tres partes, la primera dedicada a las XII Tablas, la segunda a la *interpretatio* y la tercera a las acciones. Vid. IUS AELIANUM.

TRIPLICATIO.—Medio procesal concedido por el magistrado al demandante para que éste puede contestar y rechazar las pretensiones formuladas por el demandado en su *duplica*. Constituye una de las partes accidentales de la fórmula. (G. 4, 128. I. 4, 14, 2. D. 44, 1, 2, 3.) Vid. PARTES FORMULAE.

TRIPTYCHON.—Agrupación de tres tablillas, *tabulae*, atadas entre sí y en cuyas caras internas se escribía el texto documental, ligándose y sellándose posteriormente para evitar su falsificación. Vid. TABULAE.

TRIUMPHUS.—Triunfo, honores y prerrogativas concedidos por el pueblo romano a los generales victoriosos. Según una ley de fecha indeterminada, citada por Valerio Máximo, se requería para que se confiriesen los derechos al mismo que hubieran sucumbido 5.000 enemigos, al menos, en una sola batalla. (Val. Máx., II, 8, 1.)

TRIUMVIRATUS.—Triunvirato, magistratura extraordinaria de los triunviros.

TRIUMVIRI DANDI ADSIGNANDIS IUDICANDIS.—Vid. TRES-VIRI AGRIS DANDI ADSIGNANDI IUDICANDIS.

TRIUMVIRI REI PUBLICAE CONSTITUENDAE.—Magistratura extraordinaria conferida por la *lex Titia* a Cayo J. César Octaviano, Marco Antonio y Marco Emilio Lepido para la reordenación de la república tras la muerte violenta de Julio César.

TRIUMVIRI MONETALES.—Triunviros encargados de la acuñación de las monedas. (D. 1, 2, 2, 30.)

TRIUMVIROS CAPITALES.—Vid. TRESVIRI CAPITALE.

TRYFONINUS (CLAUDIUS).—Jurista del s. III d. de C., épo-

TRYPHONINUS — TUTELA

ca de Septimio Severo y Antonino Caracalla, discípulo de C. Scaevola, autor de *Disputationum libri XXI*, y *Notae ad Scaevolae Digesta*. (D. 23, 4, 30.)

TRYPHONINUS (CLAUDIUS). — Vid. TRYFONINUS (CLAUDIUS).

TUBERO (Q. AELIUS).—Jurista del s. II a. de C., sobrino de Scipión, estoico, cónsul el 118 y discípulo de Panecio. (D. 1, 2, 2, 40.)

TUBERO (Q. AELIUS).—Jurista del s. I a. de C., discípulo de Ofilius; defendió a Licario frente a Cicerón y su derrota le llevó al estudio del derecho, año 46; escribió *De officio iudicis*, *Ad C. Oppnium*. (D. 1, 2, 2, 46.)

TUBICINES.—Tocadores de trompeta; individuos que formaban parte de dos de las cinco últimas centurias en la organización de los comicios centuriados, atribuidos al rey Servio Tulio. Vid. COMITIA CENTURIATA. CORNICINES.

TUCCA.—Vid. AUFIDIUS TUCCA.

TUITIO PRAETORIS.—Protección o tutela dispensada por el pretor. (D. 27, 6, 1, 5. D. 7, 4, 1.) Vid. PRAETOR.

TUITIO MILITARIS.—Protección militar. (C. 1, 46, 1.)

TURBATIO SANGUINIS.—Confusión de sangre, incertidumbre sobre la filiación del hijo en caso de segundas nupcias de la madre sin haber dejado transcurrir el *tempus lugendi* entre el fallecimiento del primer marido y el segundo matrimonio, e igualmente ocurre con la mujer divorciada que contrae nupcias sin haber transcurrido seis meses de la disolución del anterior matrimonio. (D. 3, 2, 11. 1. C. 5, 9, 1, 2.) Vid. TEMPUS LUGENDI.

TURMA.—Compañía de caballería compuesta de treinta soldados con tres decuriones y posteriormente de treinta y dos y un decurión.

TURPILLIANUM. — Vid. SENATUS CONSULTUM TURPILLIANUM.

TURPIS PERSONA.—Personas socialmente tenidas en desconsideración de hecho, con repercusión de tal estimación en su capacidad, sin que por ello tengan la conceptualización de infame; por ejemplo, los gladiadores. (D. 24, 3, 22, 6. D. 26, 2, 17, 1. D. 43, 30, 3, 4. D. 46, 3, 72 5.)

TURPITUDO.—Desconsideración de hecho que los intérpretes llaman también *infamia facti*, de la que son afectadas por la opinión social ciertas personas que no entran en la categoría de infame. (D. 37, 15, 2.) Vid. TURPIS PERSONA.

TUSCIANUS.—Jurista del s. II d. de C., jefe de la escuela sabianiana con Fulvius Aburnius Valens y Iulianus. (D. 1, 2, 2, 53.)

TUTELA.—Poder al que se hallan sometidos los impúberes no

TUTELA CONFIRMATIVA — TUTELA FIDUCIARIA

sujetos a la *patria potestas* y las mujeres que no se encontraban bajo la *patria potestas* ni bajo la *manus maritalis*. En el derecho de la última época constituye una institución de protección sobre la persona y los bienes del sometido a tutela, pero originariamente se le considera como un poder en favor del titular de la misma, quien la ejercía en su propio beneficio y no del tutelado, con vistas a que no se defrauden sus esperanzas de futuro heredero. A medida que evolucionó el derecho se fue transformando su sentido original, desapareciendo durante el imperio la tutela de la mujer púber y se transforma en institución de protección de los intereses del pupilo, hasta el extremo de convertirse en un deber público—*munus*—del cual sólo es posible sustraerse por determinadas excusas legales. Se pueden distinguir varias clases de tutelas: *tutela legitima*, *tutela testamentaria*, *tutela dativa*, en razón a su forma de constitución; *tutela impuberum* y *tutela mulierum*, en consideración al sujeto a la misma, etc. (G. 1, 142-200. I. 1, 13-14. I. 1, 22. D. 26, 1. C. 5, 34. Ulp. 11, 1.) Vid. TUTELA IMPUBERUM. TUTELA MULIERUM. TUTOR. EXCUSATIONES. VACATIO TUTELARUM.

TUTELA CONFIRMATIVA.—Denominase por los intérpretes a la *tutela testamentaria* defectuosa confirmada por el magistrado, que prefiere revalidarla antes que dar paso al tutor legítimo. (D. 23, 6, 1, 2-5. C. 5, 29, 1, 2.) Vid. TUTELA TESTAMENTARIA.

TUTELA CESSICIA.—Tutela cedida; dicese de la tutela que corresponde a los agnados, los patronos o los manumisores de una persona libre, y que recayendo sobre mujer ha sido transferida a otra persona en virtud de cesión. (G. 1, 168 s.) Vid. TUTOR CESSICIUS. TUTELA.

TUTELA DATIVA.—Denominación dada por los compiladores justinianeos a la tutela otorgada por el magistrado, a petición de los interesados o del mismo impúber, y que fue introducida en Roma e Italia por una *lex Atilia* del s. II y en provincias por una *lex Iulia Titia* de fines de la república, con la finalidad de impedir que una persona que merecía tutela quedase privada de ella por no tener tutor por testamento o por ley. (G. 1, 185. Ulp. 2, 18. I. 1, 20.) Vid. TUTELA.

TUTELA FIDUCIARIA.—Tutela fiduciaria es la que corresponde a la muerte del padre emancipador a sus hijos agnados sobre sus hermanos impúberes. También, en caso de emancipación de un impúbero, al *manumissor extraneus* que le libertó le es concedida esta tutela, representando el papel del patrono; en el de la *coemptio fiduciaria* de la mujer, que ingresando *fiduciae causa* bajo la potestad de un tercero, dada luego en *mancipatio* a la persona elegida para tutor, emancipada por ésta como *cuasi patrono* lograba su tutela. (I. 1, 19. D. 23, 4, 3. G. 1, 166.) Vid. TUTELA.

TUTELA — TUTELA TESTAMENARIA

TUTELA IMPUBERUM.—Tutela de los impúberos. En un principio sólo era testamentaria o legítima, y con posterioridad, dativa. (G. 1. 144. G. 1. 189. I. 1. 13. I. 20.) Vid. TUTELA. TUTELA TESTAMENTARIA. TUTELA LEGITIMA. TUTELA DATIVA.

TUTELA LEGITIMA.—Tutela fundamentada en la ley, en las normas derecho civil, y que según las XII Tablas corresponde a los parientes llamados a la sucesión intestada, es decir, a los *agnatus proximus*, y en su defecto a los *gentiles*. (G. 1. 155 s. Ulp. 11. 3. 9. I. 1. 15. 17. 18. 29. C. 5. 30. D. 26. 4.) Vid. TUTELA. TUTELA PATRONI

TUTELA EX LEGE ATILIA.—Tutela diferida por el pretor urbano y la mayoría de los tribunos de la plebe, de conformidad con la *lex Atilia*, en los supuestos de que el sujeto que necesitase tutor careciese de éste totalmente por no tenerlo ni por testamento ni por ley. (G. 1. 185. I. 1. 20. Ulp. 11. 18 s.) Vid. TUTELA. TUTOR ATILIANUS.

TUTELA MULIERUM.—Tutela de las mujeres que no se hallaban bajo la *patria potestas* ni bajo la *manus* marital, que teniendo igual alcance que la de los impúberes se diferenciaba en su carácter de perpetua, lo que justificaban los jurisconsultos por la ligereza del sexo. Al principio sólo fue testamentaria o legítima y después dativa. Tendió a desaparecer desde finales de la república, si bien nominalmente subsistió aún desprovista de su fundamento. Su contenido se fue modificando por diversas concesiones, cual la *optio tutoris* y el beneficio del *ius liberorum*. (G. 1. 190. 192. G. 2. 144. Ulp. 11. 25. 27. D. 26. 5. 26.) Vid. TUTELA. TUTELA TESTAMENTARIA. TUTELA LEGITIMA. TUTELA DATIVA. TUTELA OPTIVA.

TUTELA PATRONI.—Tutela legítima de los impúberes libertos que corresponde, por virtud de una interpretación analógica de las XII Tablas, al patrono que los había manumitido y en su defecto a sus hijos. (G. 1. 165. 192. Ulp. 11. 3. I. 1. 17.) Vid. TUTELA. TUTELA LEGITIMA.

TUTELA OPTIVA.—Tutela de la mujer, ordenada por la persona que tenía potestad sobre ella en su testamento, dejando facultada a ésta para elegir el tutor. (G. 1. 150 s.) Vid. OPTIO TUTORIS PLENA. OPTIO TUTORIS ANGUSTA. TUTELA MULIERUM.

TUTELA TESTAMENARIA.—Tutela del menor impúbero o de la mujer, deferida por testamento, por la persona que tenía sobre ellos la patria potestad o la *manus*. En un principio se exigió que la designación se hiciera con determinados requisitos, después no exigidos por ser costumbre del pretor confirmar la designación defectuosa, requiriéndose solamente que las personas designadas tuviesen capacidad para serlo. (G. 1. 141. I. 1. 14. D. 50. 17. 73. 1. D. 26. 2. C. 5. 28. 144-154.) Vid. TUTELA. TUTELA CONFIRMATIVA.

TUTOR — TUTOR IULIOTITIANUS

TUTOR.—Tutor; persona a quien le es deferido el ejercicio de la tutela, en virtud de una disposición testamentaria, por imperativo de la ley o por designación del magistrado. En el derecho justinianeo no podían serlo: los esclavos, salvo de ser testamentario—estimándose por ello manumitidos—, los menores de 25 años, los locos, sordomudos y ciegos, soldados, obispos y monjes, los enemistados con el padre del pupilo y las mujeres, salvo la madre y la abuela. Los capacitados podían excusarse en ciertos casos. (D. 26, 1, 16, D. 26, 5. C. 5, 33. C. 5, 42.) Vid. TUTELA. EXCUSATIONES.

TUTOR ATILIANUS.—Tutor designado por el pretor, asistido de la mayoría de los tribunos, de conformidad con los preceptos de la *lex Atilia*, a falta de todo otro tutor. (G. 1, 185. I. 1, 20. Ulp. 11, 18.) Vid. TUTELA DATIVA. TUTELA EX LEGE ATILIA.

TUTOR CESSANS.—Tutor que no ha actuado por el pupilo y contra el cual no cabe dirigir la *actio tutelae*. Vid. TUTOR.

TUTOR CESSICIUS.—Tutor delegado o administrador; tercero a quien le ha cedido la tutela el tutor legítimo, en virtud de su derecho, y cuyos poderes como tutor se extinguían con los del cedente. (G. 1, 168-172. Ulp. 11, 6-8. 17.) Vid. TUTELA CESSICIA. TUTOR.

TUTOR DATIVUS.—Tutor dativo; para el jurista Modestino es el tutor nombrado por el magistrado, y para los demás juriconsultos el tutor designado por testamento. (G. 1, 104. Ulp. 11, 14. D. 46, 6, 7.) Vid. TUTELA DATIVA. TUTELA TESTAMENTARIA. TUTOR.

TUTOR FALSUS.—Tutor falso; persona que se encuentra situada de hecho al frente de una tutela para la cual carece de título, por no corresponderle por ninguna de las formas de su delación, concediéndose en el edicto del pretor acciones ficticias en favor del pupilo para exigir la responsabilidad por su gestión y en favor de los terceros que con él hubiesen contratado creyéndole verdadero tutor. (D. 27, 5. D. 27, 6.) Vid. TUTOR. TUTELA.

TUTOR FIDUCIARIUS.—Tutor fiduciario, persona que se convierte en tutor de otra en los supuestos de tutela fiduciaria. Vid. TUTOR. TUTELA FIDUCIARIA.

TUTOR HONORARIUS.—Terminalogia justinianeana de los tutores *honoris causa dati*. Vid. TUTORES HONORIS CAUSA DATI.

TUTOR IULIOTITIANUS.—Tutor nombrado en virtud de lo establecido en las leyes Atinia e Iulia Titia, que podía alegar las excusas ordinarias para librarse de la tutela y además ejercitar el *ius nominandi potiore*, siempre que no fuere pariente del pupilo en grado expresado por las leyes caducarias. (Vat. fr. 157-158.) Vid. TUTELA DATIVA. EXCUSATIONES.

TUTOR LEGITIMUS — TUTORIS OPTIO

TUTOR LEGITIMUS.—Tutor a quien le corresponde por imperativo legal una tutela, tutela legítima. (Ulp. 11, 3. D. 26, 4.) Vid. TUTOR. TUTELA LEGITIMA.

TUTOR MORIBUS.—Tutor especial nombrado al pupilo por el magistrado en el caso de que se vea envuelto en un proceso contra su tutor a fin de que le asista. (G. 1, 184. Ulp. 11, 24.) Vid. TUTOR.

TUTOR OPTIVUS.—Tutor elegido por la mujer casada *cum manu*, en virtud de la facultad que en tal sentido le es concedida por su marido en el testamento, y que podrá ser elegido de modo distinto según la amplitud de las facultades conferidas. (G. 1, 150-153.) Vid. OPTIO TUTORIS ANGUSTA. OPTIO TUTORIS PLENA. TUTELA OPTIVA.

TUTOR PERSONAE NON REI VEL CAUSAE DATUR.—Regla o aforismo jurídico expresivo de que el tutor debe velar por los intereses pecuniarios del pupilo; no quiere decir que tenga cuidado de su persona, sino que no está nombrado para un bien o negocio concreto, sino para completar su capacidad jurídica y administrar su patrimonio. (D. 26, 2, 12. 14. I. 1, 27, 17.) Vid. TUTOR. TUTELA.

TUTOR PRAETORIUS.—Tutor nombrado por el magistrado pretor para asistir al pupilo en un asunto determinado, en razón de que sus intereses chocan en ese punto concreto con los de su tutor. Estos tutores fueron sustituidos durante el imperio por un curador. (G. 1, 184. Ulp. 11, 24. I. 1, 21, 3.) Vid. TUTOR. TUTOR MORIBUS.

TUTORES HONORIS CAUSA DATI.—Tutores honorarios a los que se extiende por Justiniano la responsabilidad en vía subsidiaria por el ejercicio de la tutela. (D. 26, 7, 3, 2. D. 46, 3, 14, 1. D. 23, 2, 60, 2.) Vid. TUTOR. TUTELA.

TUTORIS AUCTORITAS.—Vid. AUCTORITAS TUTORIS.

TUTORIS DATIO.—Vid. DATIO TUTORIS.

TUTORIS OPTIO. — Vid. OPTIO TUTORIS ANGUSTA. OPTIO TUTORIS PLENA.

U

UBI REM MEAM INVENIO IBI VINDICO.—Donde está la cosa, se reivindica; expresión por la que se quiere indicar que con el ejercicio de la acción reivindicatoria se persigue la recuperación de la cosa aunque ésta se encuentre en posesión de un tercero. Vid. REIVINDICATIO.

ULPIANI AD EDICTUM.—Comentarios al edicto elaborados por el jurista Ulpiano, publicados bajo Caracalla, de los cuales se conservan escasos fragmentos en el *Glossarium* grecolatino denominado de Filoxeno. Vid. ULPIANUS.

ULPIANI DE OFFICIO PROCONSULIS.—Obra del jurista Ulpiano en la que se ocupa de los *officia* de los diversos magistrados, de la cual quedan algunos fragmentos. Vid. ULPIANUS.

ULPIANI DISPUTATIONES.—Obra en diez libros elaborada por el jurista Ulpiano y en la que examina cuestiones tomadas de la práctica de los negocios o de los autores antiguos, de la cual existen fragmentos descubiertos en los años 1903 y 1904 en un pergamino procedente de Egipto, en la biblioteca de Estrasburgo. (D. 50, 1, 2. D. 50, 2, 2.) Vid. ULPIANUS.

ULPIANI INSTITUTIONES.—Instituciones o tratado elemental en dos libros, de Ulpiano, de lo que tenemos noticias por los extractos insertos en la compilación justiniana y por los fragmentos papirológicos descubiertos en Viena en el año 1835 por Endlicher. Vid. ULPIANUS.

ULPIANI LIBER SINGULARUM REGULARUM.—Vid. TITULI EX CORPORE ULPIANI.

ULPIANUS (DOMITIUS).—Jurista del s. III d. de C., natural de Tiro (Fenicia); ocupó diversos cargos: en 204, asesor, con Paulus, de Papinianus, *praefectus praetorio*; 211, *magister libellorum*; en marzo del 212, *praefectus annonae*, y en diciembre, *praefectus praetorio*; desterrado por Heliogábalo y repatriado por Alejandro Severo; murió en el 228. Gran conocedor de la literatura jurídica y profundo sistematizador, de sus obras se nutrió en un tercio el Digesto justiniano, y entre ellas se citan: *Ad Sabinum libri LI*; *Digestorum lib. XXXIX*; *Disputationum lib. X*; *Regularum lib. VII*; *Responso- rum libri II*; *De omnibus tribunalibus lib. X*; *De appellationibus libri IV*; *De officio consulis libri III*; *Ad edictum aedilium curulium lib. II*; *Institutionum lib. II*; *Ad legem Iuliam et Papiam lib., XX*; *De officio proconsulis lib. X*; *De officio quaestoris lib. II*, y numerosas monografías. (D. 19, 1, 43. D. 50, 15, 1.)

ULTRO TRIBUTA — UNIVERSITAS FACTI

ULTRO TRIBUTA.—Suma con la que contribuye el Estado para la conservación de los edificios públicos.

URBILICUS.—Nombre con que se conoce la cuarta de las siete partes en que se suele dividir el Digesto, en razón de ser la central, y que a su vez, desde el punto de vista sistemático, se subdivide en dos, comprendiendo la primera los libros XX-XII y la segunda los XXIII-XXVIII. (C. 1, 17, 2, 5. Const. Tanta 5.) Vid. DIGESTA.

UNCIA.—La onza, duodécima parte del as y de la libra. Peso equivalente a siete denarios; duodécima parte de un todo, por ejemplo, de una herencia. (D. 32, 103, 2. D. 37, 5, 5, 1.) Vid. AS.

UNCIA AGRI.—La duodécima parte de una yugada de tierra.

UNCIA USURA.—Interés equivalente a la duodécima parte de la usura centésima, que era el doce por ciento al año. (D. 26, 7, 47, 4.)

UNCIARIUS HERES.—Heredero instituido en una onza o do-
zava parte de la herencia. (D. 30, 34, 12.)

UNCIARUM FENUS.—Vid. FENUS UNCIARUM.

UNDE VIR ET UXOR.—Ultimo de los llamamientos pretorios a la *bonorum possessio* en el patrimonio de una persona fallecida y que alcanza al cónyuge sobreviviente. Este llamamiento fue respetado por Justiniano en su sucesión abintestato. Vid. BONORUM POSSESSIO UNDE VIR ET UXOR. SUCCESSIO AB INTESTATO.

UNDE COGNATI.—Vid. BONORUM POSSESSIO UNDE COGNATI.

UNDE LEGITIMI.—Vid. BONORUM POSSESSIO UNDE LEGITIMI.

UNITAS ACTUS.—Unidad de acto; expresión con la que se quiere indicar la existencia de unidad de tiempo en la realización de un acto o negocio jurídico, o lo que es igual, que no ha habido interrupción en su celebración. Es requisito en la *stipulatio* y en el *testamentum tripertitum*.

UNION.—Conjunción, mezcla o anexión productora de efectos jurídicos. Vid. ACCESSIO. COMMIXTIO. FERRUMINATIO. CONFUSSIO.

UNIVERSITAS.—Conjunto de cosas o de personas que presentan una unidad y que pueden gozar de personalidad jurídica. (G. 2, 11. D. 1, 8, 1-2.) Vid. RES UNIVERSITATIS. UNIVERSITAS PERSONARUM. UNIVERSITAS RERUM.

UNIVERSITAS BONORUM.—Vid. UNIVERSITAS RERUM.

UNIVERSITAS FACTI.—Conjunto de cosas materialmente diferenciadas e individualizables, pero que suelen considerarse en su conjunto abstracción hecha de las unidades que la integran; por ejemplo, un rebaño, una biblioteca.

UNIVERSITAS IURIS URSEIUS FEROX

UNIVERSITAS IURIS.—Conjunto de cosas o de personas consideradas jurídicamente como poseedoras de una existencia propia; por ejemplo, el patrimonio, la dote, una herencia, etcétera.

UNIVERSITAS PERSONARUM.—Asociaciones de individuos con personalidad propia distinta de la de sus miembros y con patrimonio también distinto del de ellos. Gozan de capacidad jurídica y también se les denomina *corpora* o simplemente *universitas*. Vid. PERSONAS JURIDICAS. ESTADO. CIVITATES. COLONIA. MUNICIPIA.

UNIVERSITAS RERUM.—Fundaciones; conjunto de capitales, de masas de bienes afectados a fines determinados—por ejemplo, beneficencia, instrucción, religiosos—y reconocidos como personas jurídicas, titulares de capacidad jurídica. Vid. FUNDACIONES.

UNIVERSITAS RERUM COHAERENTIUM.—Expresión con la que los comentaristas designan una especie de las cosas compuestas, *corpora ex cohaerentibus* o *ex contingentibus*. Vid. CORPORA EX COHAERENTIUM.

UNIVERSITAS RERUM DISTANTIUM.—Expresión con la que los comentaristas designan a una categoría de las cosas compuestas, *corpora ex distantibus*. Vid. CORPORA EX DISTANTIUM.

UNO CONTEXTUS ACTUS.—Expresión con la que se quiere indicar que en el acto o negocio jurídico de que se trata sus formalidades o requisitos han de realizarse sin interrupción; así, debe haber continuidad entre la pregunta y la respuesta en la *stipulatio* o en la celebración del *testamento per aes et libram*, etc. (D. 28, 1, 21. 3.)

UNUS CASUS.—Un caso; expresión de las Instituciones de Justiniano con referencias al único caso en el que—contra lo que es regla general en el ejercicio de la acción reivindicatoria—la persona que conserva la posesión de una cosa puede reivindicarla. Ante el silencio de las fuentes los glosadores identificaron este *unus casus* en el propietario que tiene dada la cosa en depósito o arriendo por continuar siendo poseedor. Existen otras varias opiniones entre los autores. (I. 4, 6, 2.)

UNUS IUDEX.—Vid. IUDEX UNUS.

URBANUM PRAEDIUM.—Vid. PRAEDIA URBANA.

URBICARIUS.—De la ciudad o de cerca de ella. De Roma o de Constantinopla.

URBICARIUS CANON.—Canon o medida establecida con relación a la ciudad. (C. 11, 23, 2.)

URBS.—Ciudad, y más particularmente Roma. (G. 1, 20, 185. D. 50, 16, 87. 147. 154. 293.) Vid. ROMA.

URSEIUS FEROX.—Jurista del siglo I d. de C., posiblemente

USO — USUCAPIO PRO DONATO

sabiniano, autor de una obra en IV libros de título ignorado anotada por Iulianus. (D. 23, 3, 48.)

USO.—Vid. **USUS**.

USUARIUS.—Usuario; persona que se beneficia del uso de una cosa; titular del derecho real de uso. (I. 2, 5. D. 7, 8.) Vid. **USUS**.

USUCAPIO.—Usucapión; modo de adquisición de la propiedad mediante la posesión continuada durante el tiempo y con las condiciones establecido por la ley. En el derecho antiguo bastaba la posesión continuada de dos años para las cosas inmuebles y de uno para las demás, sin que pudieran ser objeto de usucapión las *res Mancipi* enajenadas por la mujer sin la *auctoritas tutoris*, las *res furtivae* y las *res vi possessae*. En la época clásica se exigieron los requisitos *iusta causa* y *bona fides* en la posesión. En la época prejustiniana se presenta bajo dos formas distintas, como *usucapio civilis* para los fundos itálicos y demás cosas y como *praescriptio longi temporis* para los fundos provinciales. En el derecho justiniano se presenta unificada como posesión jurídica de cosas hábiles durante diez o veinte años para los fundos y tres para las cosas muebles, con los requisitos esenciales de justa causa y buena fe. (G. 2, 41-61. Ulp. 19, 2, 8. Paul. 5, 2, 1. 2, 6. D. 41, 3, 10. C. 7, 26, 40.) Vid. **MODUS ADQUIRENDI**. **USUS AUCTORITAS**. **IUSTA CAUSA USUCAPIONIS**. **PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS**. **PRAESCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS**. **USURECEPTIO**. **TITULUS PUTATIVUS**. **USUCAPIO EX RUTILIANA CONSTITUTIONE**. **USUCAPIO PRO HEREDE**. **USUCAPIO PRO SUO**. **USUCAPIO EX LUCRATIVA CAUSA**.

USUCAPIO EX LUCRATIVA CAUSA.—Figura de usucapión de carácter excepcional, cual la *usucapio pro herede*, la *usureceptio ex fiducia* y la *usureceptio ex praedictura*, que tienen una causa lucrativa y no exigen la buena fe ni el justo título. Vid. **USUCAPIO**. **USUCAPIO PRO SUO**.

USUCAPIO EX RUTILIANA CONSTITUTIONE.—Tipo de usucapión subsistente en el período clásico, capaz de transformar, sin el requisito de la buena fe, la propiedad pretoria en civil en el supuesto de una *res Mancipi* tradida por la mujer sin la *auctoritas tutoris* y por la que el adquirente pagó su precio; todo ello en virtud de una ignorada *constitutio Rutiliana*. (Vat. fr. 1.) Vid. **USUCAPIO**.

USUCAPIO LIBERTATIS.—Forma de extinción de las servidumbres urbanas por haber dejado transcurrir su titular dos años sin ejercitarla o sin oponerse a los actos contrarios a tal servidumbre realizados por el propietario del fundo gravado, quien por ello logra la libertad de su fundo. (D. 8, 2, 6, 7, 32. D. 41, 3, 4, 28.) Vid. **SERVITUTES PRAEDIORUM URBANORUM**. **USUCAPIO**.

USUCAPIO PRO DONATO.—*Usucapio* que tiene por título una previa donación. (C. 7, 27.) Vid. **USUCAPIO**. **DONATIO**.

USUCAPIO PRO DOTE — USURAE PUPILLARES

USUCAPIO PRO DOTE.—*Usucapio* que tiene por título una *dote*. (C. 7, 28.) Vid. USUCAPIO. DOS.

USUCAPIO PRO EMPTORE.—*Usucapio* que tiene por título una compra. (C. 7, 26.) Vid. USUCAPIO. EMPTIO VENDITIO.

USUCAPIO PRO HEREDE.—*Usucapio* excepcional que tenía lugar cuando alguien se apoderaba de bienes de una herencia yacente y los poseía como *heres* durante un año. En la época clásica se estimaba que su objeto no era la *hereditas* como tal, sino las cosas concretas que la integraban, con lo que se restringió su alcance y no podía ser opuesta frente al verdadero heredero desde época de Adriano; desde Marco Aurelio se exigía la buena fe, pues el poseedor de cosas hereditarias de mala fe podía ser perseguido como ladrón, con lo que desaparece el carácter primitivo de la institución. (G. 2, 52-56. C. 7, 29. D. 41, 3, 29.) Vid. USUCAPIO. HEREDITAS IACENS.

USUCAPIO PRO SUO.—*Usucapio* normal frente a las excepcionales que se llamaban *ex lucrativa causa*. Vid. USUCAPIO. USUCAPIO EX LUCRATIVA CAUSA.

USUCAPIO SERVITUTIS.—Forma de adquisición de la servidumbre en el antiguo *ius civile*, por su posesión prolongada de uno o dos años, y que parece fue abolida por una *lex Scribonia* de fecha ignorada. (D. 41, 3, 4, 28.) Vid. USUCAPIO. SERVITUS.

USUFRUCTO.—Vid. USUSFRUCTUS.

USUFRUCTUARIO.—Vid. USUSFRUCTUARIUS.

USURA.—Usura, interés, beneficio que se obtiene periódicamente del capital prestado. (D. 22, 1. C. 4, 32. C. 6, 47. Paul. 2, 14.) Vid. FENUS.

USURAE CENTESIMAE.—Intereses equivalentes al 12 por 100 anual o 1 por 100 mensual del capital prestado. (Paul. 2, 14, 2.) Vid. USURA. USURAE KALENDARIAE.

USURAE FISCALES.—Intereses o usuras fiscales, en beneficio del fisco. (D. 49, 14, 6.) Vid. FENUS.

USURAE KALENDARIAE.—Nombre con que se designa a los *usurae contensimae*, en razón de que se abonaban a su vencimiento en las calendas de cada mes. (Paul. 2, 14, 2.) Vid. USURA. ACTIO KALENDARII. USURAE CENTESIMAE.

USURAE LEGITIMAE.—Intereses equivalente al 1 por 100 al mes o 12 por 100 anual y que bajo el imperio y hasta Justiniano constituye el interés legal más elevado. Justiniano lo fija en el seis por ciento y el ocho para los comerciantes y para las personas de rango superior en el cuatro. Sólo en el *fenus nauticum* puede pasar del doce por ciento. (D. 26, 7, 7, 10. D. 3, 5, 42. C. 4, 32, 26, 1.) Vid. USURA.

USURAE PUPILLARES.—Intereses o usuras pupilares. (D. 26, 7, 7, 9. C. 5, 56.) Vid. USURA.

USURAE QUADRANS — USURPATIO

USURAE QUADRANS.—Usuras o intereses equivalentes a un tercio del *centesima*, o lo que es igual, al tres por ciento anual. (D. 33, 1, 21, 4.) Vid. USURA.

USURAE QUINCUNCES.—Usuras o intereses equivalentes a cinco dozavos de centésima, o lo que es igual, el cinco por ciento anual. (D. 22, 1, 17. D. 26, 7, 7, 10. C. 4, 32.) Vid. USURA.

USURAE QUAE OFFICIO IUDICIS PRAESTANTUR.—Usuras o intereses no estipulados, impuestos de oficio por el juez al demandado en los *iudicia fidei* a petición del demandante. Vid. USURA.

USURAE REI IUDICATAE.—Interés devengado por la cosa juzgada en favor de quien obtuvo la sentencia favorable, equivalente al 1 por 100 mensual de su valor. (C. 7, 54.)

USURAE SEMISSES.—Usuras o intereses equivalentes a la mitad del *centesima*, o lo que es igual, al seis por ciento anual. (D. 22, 1, 13. D. 50, 12, 10.) Vid. USURA.

USURAE TRIENTES.—Usuras o intereses equivalentes a un tercio del *centesima*, lo que equivale al cuatro por ciento anual. (D. 35, 2, 3, 2.) Vid. USURA.

USURAE UNCIAE.—Usura o intereses equivalente a un dozavo de centésima, lo que equivale al uno por ciento anual. (D. 26, 7, 47, 4.) Vid. USURA.

USURARIA PECUNIA.—Dinero dado o tomado a préstamo con interés. Vid. FENUS.

USURECEPTIO.—Acción de recobrar una cosa; facultad concedida en derecho antiguo y clásico al enajenante fiduciario o al deudor del Estado cuyos bienes han sido vendidos de recobrar mediante el uso del uno o dos años, y posteriormente por la posesión sin justo título ni buena fe, la propiedad de los bienes enajenados. Constituye un tipo de *usucapio ex causa lucrativa*. (Paul. 2, 13. Paul. 3, 6, 16. G. 2, 59-61. D. 44, 7, 16.) Vid. USUCAPIO. USUCAPIO EX CAUSA LUCRATIVA.

USURECEPTIO EX FIDUCIAE.—*Usureceptio* concedida al enajenante fiduciario. Vid. USURECEPTIO.

USURECEPTIO EX PRAEDIATURA.—*Usureceptio* concedida al deudor del Estado en relación a los bienes que le fueron vendidos para satisfacer la deuda. Vid. USURECEPTIO.

USURPARE.—Interrumpir el uso. Tomar posesión, adquirir. (D. 8, 6, 6, 1.) Vid. USURPATIO.

USURPATIO.—Interrupción natural de la usucapión por haber recobrado el propietario el uso de la cosa que se venía poseyendo, o por sustraérsele la cosa al que venía teniendo en la esfera de su disponibilidad. (D. 41, 3.) Vid. USUCAPIO.

USURPATIO CIVILIS — USUSFRUCTUARIUS

USURPATIO CIVILIS.—Interrupción de la usucapión llevada a cabo por el propietario mediante actos simbólicos, por ejemplo, arrancando una rama de la finca; fue sustituida por una acción en el derecho justiniano. (C. 7, 40, 2.) Vid. USUCAPIO.

USURPATIO TRINOCTI.—Interrupción durante tres noches de la vida en común en el curso de un año por ausencia del marido de la casa conyugal, y que basta para interrumpir la adquisición de la *manus* sobre la mujer por el matrimonio por *usus*. (G. 1, 11.) Vid. USUS.

USUS.—Uso, servidumbre personal de uso; derecho real sobre cosa ajena que otorga a su titular el derecho—a lo sumo vitalicio—de servirse personalmente de una cosa, sin alterar su substancia y sin poder beneficiarse de los frutos, si bien la jurisprudencia clásica amplió su derecho en el sentido de favorecer a los familiares del titular y permitirle disfrutar de los frutos forestales y hortícolas necesarios para las atenciones domésticas. (I. 2, 5. D. 7, 4. D. 7, 8. D. 33, 2. C. 3, 33.) Vid. SERVITUTES PERSONARUM.

USUS.—Forma antigua de adquisición de la *manus*, potestad marital, sobre la mujer por la permanencia como casada durante un año. Supone una especie de usucapión por la posesión de un año. (G. 1, 111.) Vid. USURPATIO TRINOCTI. MANUS. COEMPTIO. CONFARREATIO.

USUS AUCTORITAS.—Expresión del derecho antiguo equivalente a la de *usucapio*, indicadora de la protección concedida por la ley—*auctoritas*—al que hace uso de la cosa—*usus*—poseyéndola durante el tiempo fijado por la ley, dos años para los fundos y un año para las demás cosas. (XII Tablas, 6, 3.) Vid. USUCAPIO.

USUS HODIERNUS PANDECTARUM.—Dícese del derecho romano de pandectas o justiniano compilado que se aplicó durante el siglo XIX en diversos países de Europa como derecho adaptado a las necesidades de la vida diaria y alegable ante los tribunales. Vid. PANDECTAE.

USUS MODERNUS PANDECTARUM.—Vid. USUS HODIERNUS PANDECTARUM.

USUSFRUCTUS.—Usufructo, derecho real—a lo sumo vitalicio—sobre cosa ajena, constitutivo de una de las denominadas servidumbres personales y consistente en el derecho de usar y disfrutar de la cosa de otro sin más limitación que mantener indemne su sustancia. Es un derecho personalísimo, de titularidad intransferible, aunque cabe ceder su ejercicio, y se extingue a la muerte de su titular. El propietario de la cosa conserva la *nuda proprietas*, y tal derecho no puede recaer, en principio, sobre cosas consumibles. (I. 2, 4. D. 7, 1-9. C. 3, 33.) Vid. SERVITUTES PERSONARUM. QUASI USUSFRUCTUS.

USUSFRUCTUARIUS.—Titular de un *usufructus*. (D. 7, 9.) Vid. USUSFRUCTUS.

UTERINOS — UXORIUS

UTERINOS.—Vid. FRATES UTERINI.

UTI LINGUA NUNCUPASSIT ITA IUS ESTO.—Lo que la lengua declara, sea derecho. Expresión—elevada a norma en la legislación de las XII Tablas—indicadora de la fuerza de obligar de lo manifestado en una *mancipatio* o en una obligación contraída por *el nexum*. (XII Tabl. 6, 1.)

UTI FRUI HABERE POSSIDERE.—Denominación de que se sirven las fuentes más antiguas como técnica expresión del derecho de propiedad, anterior a la de *dominium*. Vid. DOMINIUM.

UTIL.—Util, provechoso, ventajoso. Vid. ACTIO UTILIS.

UTILITAS.—Utilidad, provecho, interés, necesidad. Motivo justo que determina una norma o medida excepcional. Vid. IUS SINGULARE.

UTILITAS CONTRAHENTIIUM.—Interés que del contrato se deriva para las partes, en razón del cual se considerará o no culposa la conducta seguida por ellas y su responsabilidad por dolo. Vid. DOLUS. CULPA.

UTILITER GESTUM.—Actos de gestión realizados conforme con la voluntad del *dominus negotii* y los contrarios cuando han sido por él ratificados. Vid. RATIHABITIO.

UXOR.—Mujer casada. Vid. UNDE VIR ET UXOR.

UXOR IN MANUM.—Mujer casada con un *paterfamilias* o con alguno de los varones sometidos al poder de éste y que por haber contraído el vínculo conforme a las reglas del matrimonio *in manu* se encuentra sometida a la potestad de su marido, si casó con el *pater*, o a la del *paterfamilias* de éste en el segundo supuesto. Vid. MANUS.

UXORIUS.—Lo que pertenece a la mujer. Vid. IUS UXORIUS.

VACANS — VADIMONIUM DESERTUM

V

VACANS.—Vacante, carente.

VACATIO.—Vacación, exención.

VACATIO LEGIS.—Período intermedio entre la promulgación o publicación de una ley y su entrada en vigor; período de no obligatoriedad de la misma. Vid. LEX.

VACATIO MILITAE.—Exención del servicio militar. (D. 50, 16, 18.)

VACATIO MUNERIS.—Exención de los cargos públicos. (D. 50, 5. C. 10, 46.)

VACATIO REI NAVALIS.—Exención del servicio en la flota.

VACATIO TUTELARUM.—Exención de las tutelas, privilegio concedido a determinadas personas físicas o sociales. (D. 27, 1, 17, 3.) Vid. TUTELA.

VACUAM POSSESSIONEM FACERE.—Hacer entrega de la posesión; abandono por parte del que transmite la posesión al adquirente; concesión de la posesión. Vid. POSSESSIO.

VADES.—Fiador que garantiza la comparecencia del demandado ante el magistrado en el procedimiento de las *legis actiones* y posiblemente en el *per formulam*, respondiendo pecuniariamente. Primitivamente era un rehén que el demandante retenía hasta la comparecencia del demandado. (G. 4, 184-187.)

VADIMONIUM.—Caución, garantía, promesa contraída entre el demandado y el demandante de comparecer ante el magistrado en un día determinado para comenzar el pleito, primeramente realizada ante el magistrado *in iure* con arreglo a formalidades solemnes preestablecidas y posteriormente concluida extrajudicialmente. En los procesos de tipo reivindicatorio fue establecida por el magistrado, para obligar al demandado a comparecer ante sí en otra audiencia o ante otra jurisdicción, bajo la forma de estipulación pretoria, frecuentemente acompañada de una garantía por fiadores obligándose frente al demandante por una cantidad determinada a manera de indemnización. (G. 4, 184-187. D. 2, 5, 3.) Vid. CAUTIO IUDICIO SISTI.

VADIMONIUM CUM SATISDAZIONE.—Forma normal de *vadimonium* concluido con garantía, caución, en la forma de *satisfatio*. (G. 4, 185. D. 2, 11, 4-5.) Vid. SATISDATIO. VADIMONIUM.

VADIMONIUM DESERTUM.—Dícese del *vadimonium* cuando

VADIMONIUM — VARIUS LUCULLUS

no comparece el demandado que por él se había comprometido y que hacía incurrir en la pena correspondiente al fiador que garantizaba. (G. 3, 224. G. 4, 184-186.) Vid. VADIMONIUM.

VADIMONIUM IUREIURANDO.—*Vadimonium* acompañado de juramento y que solía prestarse por las personas investidas de autoridad o de superior dignidad, si bien se prestaba *in iure*. (G. 4, 185.) Vid. VADIMONIUM.

VADIMONIUM PURUM.—*Vadimonium* sin caución, al que sólo tenían derechos aquellas personas que podían suministrar al demandante una garantía suficiente, cual los poseedores de bienes inmuebles, también denominado *ex causis pura*. (G. 4, 185.) Vid. VADIMONIUM.

VADIMONIUM ROMAN FACIENDUM.—*Vadimonium* concedido a los ciudadanos de la capital que fueren citados a juicio en provincias; en virtud del *ius Roman revocandi*, podían reclamar el fuero de Roma. Vid. VADIMONIUM.

VADIMONIUM RECUPERATORIBUS SUPPOSITIS. — *Vadimonium* contraído para garantizar la comparecencia ante un tribunal de recuperadores, en supuestos de contumacia, y en cuya virtud se condena por el mismo al no compareciente por la cantidad prometida. (G. 4, 185.)

VADIMONIUM SINE SATISDATIONE.—Forma de *vadimonium* puro, esto es, sin garantía. Vid. VADIMONIUM PURUM.

VAGITUS.—Gemido, sonido articulado por el recién nacido y que puede ser señal para determinar su vitalidad. (D. 50, 16, 135.)

VALENS (ABURNIUS).—Vid. ABURNUS VALENS.

VALERII PROBI IURIS NOTARUM.—Colección debida al gramático Valerio Probo de 150 siglas relativas a leyes, senadoconsultos y *legis actiones* y al edicto perpetuo, elaboradas en tiempos de Nerón y Domiciano.

VALERIUS SEVERUS.—Vid. SEVERUS (VALERIUS).

VARIAE CAUSARUM FIGURAE.—Varias especies de causas de las obligaciones, señaladas primeramente por Gayo; fuentes de las obligaciones distintas de los contratos y delitos, caracterizadas por su heterogeneidad y por su similitud con éstas: *quasi ex contractu, quasi ex maleficio*. (D. 44, 7, 1.) Vid. QUASI EX CONTRACTU. QUASI EX MALEFICIO.

VARIAE FIGURAE CAUSARUM OBLIGATIONUM.—Vid. VARIAE CAUSARUM FIGURAE.

VARIAE LECTIONES.—Obra o estudios jurídicos de Sexto Pomponio divididos en 41 libros de carácter manual y práctico.

VARIUS LUCULLUS.—Jurista del s. I d. de C., citado por Aris-ton. (D. 49, 1, 19.)

VARUS — VENDITIO HEREDITATIS

VARUS.—Vid. ALFENUS VARUS.

VAS.—Fiador de la comparencia en juicio de otra persona, en virtud de la promesa de *vadimonium*. (C. 12, 25, 4, 3.) Vid. VADIMONIUM.

VASARIUM.—Suma de dinero que se señalaba en concepto de gastos para viajes y casa a los magistrados que iban a las provincias. Por extensión, archivo. (C. Th. 13, 11, 13.)

VATICANA FRAGMENTA.—Vid. FRAGMENTA VATICANA.

VECTIGAL.—Tributo, impuesto; renta pública o particular; tributo debido al Estado y cuya percepción se arrendaba a sociedades de recaudadores. (G. 4, 28. D. 50, 16, 17, 1.) Vid. AGRIVECTIGALES.

VECTIGALIS.—Tributarios, que devengan un canon o impuesto. Terrenos, fundos cedidos por el Estado mediante un canon. Vid. AGRIVECTIGALES.

VECTIGALIS CIVITAS.—Ciudades tributarias de Roma.

VELA.—Cortinas que separan al tribunal del público, desde el siglo V d. de C., y que solamente se abren en determinados momentos, cual el de pronunciar la sentencia.

VELLEA.—Vid. LEX VELLEA.

VELLEIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM VELLEIANUM.

VENALICIARIUS.—Comerciante vendedor de esclavos; lo referente a los comerciantes de esclavos. (D. 17, 1, 57. D. 50, 16, 207, 1.)

VENALICIUM.—Mercado de esclavos. Derechos o impuesto sobre las mercancías. (D. 21, 1, 65, 2. C. 12, 19, 4.)

VENALITAS.—Venalidad. (C. 12, 32. C. 7, 64, 7.)

VENALIUM VENEDORUM LEGES.—Vid. MANILII ACTIONES.

VENDE EQUUM.—Fórmula empleada por los censores en la revisión quinquenal del censo para excluir a los caballeros.

VENDERE.—Vender. (D. 50, 17, 160.) Vid. VENDITIO.

VENDITIO.—La venta; la acción de vender. Vid. EMPTIO VENDITIO.

VENDITIO BONORUM.—Vid. BONORUM VENDITIO.

VENDITIO CUM SCRIPTURA.—Venta en la cual es requisito esencial para su perfeccionamiento, por acordarlo así las partes, la redacción de un documento escrito y que en época de Justiniano llega a ser regla en todas aquellas en que se desea conste por escrito. (l. 3, 23, pr. C. 4, 21, 17.) Vid. EMPTIO VENDITIO. VENDITIO SINE SCRIPTURA.

VENDITIO HEREDITATIS.—Venta de la herencia. Expediente al que se acude ficticiamente para dar cumplimiento por el fiduciario a la voluntad del testador, vendiendo al fidei-

VENDITIO IMAGINARIA — VENEFICUS

comisario por un precio ficticio—*nummo uno*—todo el activo de la herencia, que recibe así por título singular. Vid. FIDEI-COMMISSUM.

VENDITIO IMAGINARIA.—Vid. IMAGINARIA VENDITIO.

VENDITIO REI SPERATAE.—Venta de cosa futura; de cosa determinada vendida bajo la condición de que ella ha de nacer; la cosa ha de nacer ciertamente y en razón de ello se desea venderla. (D. 18, 1, 8.) Vid. EMPTIO REI SPERATAE. VENDITIO SPEI.

VENDITIO SINE SCRIPTURA.—Venta puramente consensual, perfeccionada como tal contrato por el consentimiento de las partes, sin hacer depender su perfeccionamiento de ningún documento escrito. (I. 3, 23, pr. C. 4, 21, 17.) Vid. EMPTIO VENDITIO. VENDITIO CUM SCRIPTURA.

VENDITIO SIMPLARIA.—Venta sin garantía por parte del vendedor. (D. 21, 1, 48, 8.) Vid. EMPTIO VENDITIO.

VENDITIO SPEI.—Venta de cosa futura en la que el objeto es una simple esperanza; se vende algo que se sabe desde el instante de la celebración del contrato que puede faltar; se contrata, pues, la esperanza o el aleas de que se produzca o no. (D. 18, 4, 11.) Vid. EMPTIO SPEI. VENDITIO REI SPERATAE.

VENDITIO SUB HASTA. — Venta en subasta pública. Vid. HASTA.

VENDITIO TRANS TIBERIM.—Venta llevada a cabo del lado allá del Tíber; por ejemplo, del deudor que no había satisfecho la deuda tras el procedimiento ejecutivo de la *manus iniectio*. Vid. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM.

VENDITOR.—Vendedor. (D. 18, 1, 6, 1-7. D. 18, 2, 5-9.) Vid. EMPTIO VENDITIO.

VENIA AETATIS.—Venia o anticipo de edad. Durante bastante tiempo significó una *restitutio in integrum* concedida en beneficio del menor de veinticinco años. Desde finales del siglo III d. de C., y tal como se reglamentó por una constitución de Constantino, es un beneficio particular otorgado por los emperadores a los menores de veinticinco años, siempre que hubieran cumplido veinte, tratándose de varón o dieciocho para las mujeres y que demostrasen honorabilidad y capacidad suficiente para administrar sus bienes; se les concedía por rescripto una especie de anticipo de edad y quedaban eximidos de la curatela, sin que pueda, sin embargo, enajenar inmuebles o constituir, bajo Justiniano, hipotecas. (D. 4, 1, 6. D. 4, 4, 7, 5. D. 10, 2, 57. C. 2, 44.)

VENEFICIUM.—Delito de encantamiento, hechicería. (C. Th. 9, 38, 7. D. 48, 8.) Vid. LEX CORNELIA DE SICARIIS ET VENEFICIIS.

VENEFICUS.—Maleficio, autor de encantamientos; envenenador. (D. 48, 8. D. 48, 19, 28, 9.)

VENENUM — VETERATOR

VENENUM.—Veneno, droga; medicamento. (D. 48, 8, 3. D. 50, 16. 236 pr.)

VENULEIUS.—Vid. SATURNINUS VENULEIUS.

VENUMDARE.—Vender, venta al contado, forma originaria de compraventa, antes de ser contrato consensual. (D. 49, 14, 46, 7. D. 8, 5, 20.) Vid. EMPTIO VENDITIO.

VENUNDARE.—Vid. VENUMDARE.

VER SACRUM.—Primavera sagrada, celebración de la entrada de la primavera, rito de emigración de los pueblos del tronco umbro-sabélico, al que pertenecían los latinos.

VERBA.—Las palabras.

VERBA CERTA.—Palabras ciertas y solemnes que habían de pronunciarse para que se produjesen los efectos queridos en un negocio jurídico: contrato, testamento, etc., o para acudir en juicio conforme a los procedimientos de las *legis actiones*. (G. 1, 112. G. 4, 29. 83. 84. 97.) Vid. CONTRACTUS VERBIS. LEGIS ACTIONES.

VERBA SOLEMNIA.—Vid. VERBA CERTA.

VERBARATIO.—Reprensión; castigo de azotes y palos, pena de azotes. (G. 3. 189. 220. 222. 225. D. 47, 10, 5.)

VERITAS ACTUS.—Principio según el cual el contrato de compraventa sin precio, el de arrendamiento sin renta y el préstamo sin entrega real de la cantidad prestada no podían existir jurídicamente por ir contra la verdad o esencia del propio acto o contrato. (D. 18, 1, 36. D. 19, 2, 46.)

VERNA.—Esclavo nacido en casa de su dueño. (D. 30, 16, 1, 5, 24.)

VERNACULUS.—Doméstico, perteneciente a la casa y a la familia. (C. Th. 13, 1, 13.)

VERSIO IN REM.—Vid. ACTIO DE IN REM VERSO. ACTIO DE IN REM VERSO UTILIS.

VESPAE.—Sepultureros, enterradores. (D. 46, 3, 72, 5.)

VESPILONES.—Sepultureros, enterradores. (D. 46, 3, 72, 5.)

VESTALES.—Vestales; doncellas sacerdotisas de Vesta. (G. 1, 130. 145. Ulp. 10. 5.)

VESTIARIUM.—Lugar en que se dejan los vestidos, y los vestidos mismos. (D. 33, 1, 20, 1. D. 24, 3, 66, 1.)

VETERANUS.—Veterano; antiguos soldados licenciados a los que se concedían algunas ventajas jurídicas, por ejemplo, en materia de sucesiones *mortis causa*. (G. 1, 57. D. 49, 18. C. 12, 46. D. 38, 12.)

VETERATOR.—Esclavo antiguo. (D. 21, 1, 37, 1.) Vid. SERVUS.

VETERES — VICARIUS AFRICAE

VETERES.—Nombre con que los jurisconsultos clásicos designaban a los juristas de finales de la época republicana, entre los que destacan Q. Mucio Scaevola y Servius Sulpicius. (C. 1, 17.) Vid. IURISCONSULTUS.

VETO.—Vid. INTERCESSIO.

VETUSTAS.—Antigüedad; largo espacio de tiempo susceptible de crear una situación de derecho, por estimarse tiene fuerza de ley. (D. 39, 3, 2, 1 pr., 26. D. 43, 7, 3.)

VIA.—Servidumbre predial rústica que concedía en un principio el derecho de atravesar con vehículos sobre el fundo ajeno utilizando un camino de ocho pies según la Ley de las XII Tablas, y con posterioridad comprendió también las servidumbres de *iter* y *actus*. (Paul. 1, 17, 1. D. 8, 3, 1. D. 8, 3, 7. D. 8, 3, 8, 23.) Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM RUSTICORUM. ACTUS. ITER. INTERDICTUM DE VIA PUBLICA ET ITINERE PUBLICO REFIENDO. INTERDICTUM DE VIA PUBLICA ET SI QUID IN EA FACTUM ESSE DICATUR.

VIABILIDAD.—Serie de circunstancias expresivas de que el recién nacido podrá vivir separado de la madre y que se discute si fue exigido como requisito para la determinación de la personalidad por el derecho romano.

VIATICUM.—Viático, provisión para el viaje; pensión o peculio concedido al hijo por su familia. (D. 5, 1, 79. D. 17, 2, 52, 15).

VIATOR.—Alguacil o mensajero de un magistrado. (D. 4, 9, 2. D. 5, 1, 82. D. 27, 9, 5, 13.)

VICARIUS.—Esclavo que depende de otro esclavo llamado *servus ordinarius*; esclavo que sustituye al *atrienses*. (D. 10, 3, 25. D. 15, 1, 38. D. 32, 1, 73, 5.) Vid. SERVUS.

VICARIUS IN URBE.—Funcionario imperial; auxiliar del *praefectus urbis* encargado en época del imperio absoluto del territorio italiano comprendido desde el Magra y el Rubicón hacia el Sur y que no gozaba de un régimen especial distinto de la división en prefecturas y diócesis. Este funcionario tenía su residencia en Roma, cabeza de su diócesis. Vid. VICARIUS PRAEFECTORUM PRAETORIO.

VICARIUS ITALIAE.—Funcionario imperial encargado de una de las diócesis en que se subdividía la prefectura de Italia —de los Alpes al Magra y el Rubicón—, que tenía su residencia en Milán y Panonia y dependía del *praefectus Italiae*. Vid. VICARIUS PRAEFECTORUM PRAETORIO.

VICARIUS PRAEFECTORUM PRAETORIO.—Funcionario imperial nombrado por el emperador para el mando de una diócesis, subdivisión de la prefectura, y que situado por debajo de los *praefectorum praetorio* tiene atribuciones y jurisdicción privativa, juzgando en apelación y a veces en primera instancia.

VICARIUS AFRICAE.—Funcionario imperial encargado de la

VICARIUS HISPANIARUM — VINCULA

diócesis de Africa dentro de la prefectura de Italia. (C. 4, 44, 16.) Vid. VICARIUS PRAEFECTORUM PRAETORIO.

VICARIUS HISPANIARUM.—Funcionario imperial encargado de las diócesis de España y Mauritania, dependiente de la prefectura de las Galias. (C. 8, 2, 3. C. 5, 3, 16.) Vid. VICARIUS PRAEFECTORUM PRAETORIO.

VICESIMA HEREDITATIS.—Impuesto del cinco por ciento sobre el caudal hereditario, establecido por Augusto en el año 6 d. de C. y que gravaba las sucesiones testamentarias y abintestato y cuyo cobro estaba asegurado por una hipoteca en favor del fisco y del que sólo se eximían los *heredes sui* y los pobres; la percepción de este impuesto tenía lugar en el momento de la apertura del testamento y conforme con ciertos requisitos de lugar y tiempo. (G. 3, 125. Paul. 4, 6. D. 2, 15, 13. C. 6, 33, 3.)

VICESIMA LIBERTATIS.—Impuesto del cinco por ciento sobre las manumisiones. (G. 4, 14. G. 113. 3.) Vid. MANUMISIO.

VICI.—Aldeas o grupos de viviendas que la arqueología considera existiendo en el territorio romano con anterioridad al siglo IX a. de C., cuya reunión constituye el *pagus*. Vid. PAGUS.

VICIOS REDHIBITORIOS.—Vicios o defectos ocultos que pueden afectar a la cosa vendida disminuyendo su valor, de los que debe garantizar el vendedor al comprador. Vid. ACTIO REDHIBITORIA. ACTIO AESTIMATORIA.

VICUS.—Aldea. Vid. VICI.

VIDUA.—Viuda, persona que estuvo casada o no tiene marido. (D. 50, 16, 242, 3.)

VIGINTISEXVIRI.—Magistrados inferiores, que en un principio tenían el carácter de auxiliares de otros magistrados y que lograron constituir magistraturas autónomas, elegidas en los *comitia tributa* y eran los siguientes: *tres viri capitales* o *nocturni*, *tres viri aere argento auro flando feriundo* o *triumviri monetales*, *quattuorviri viis in urbe purgandis*, *duoviri viis extra urbem purgandis*, *decemviri litibus* o *stlitibus iudicandis* y los *quattuorviri praefecti Capuam Cumas*.

VIGINTIVIRI.—Miembros de la magistratura integrada por veinte varones. Magistraturas inferiores de tiempo de Augusto, integradas por los *vigintisexviri*, de los que se habían abolido los *quattuorviri praefecti Capuam Cumas* y los *duoviri viis extra urbem purgandis*. Vid. VIGINTI SEXVIRI.

VILLICUS.—Granja, villa rústica; también el esclavo y administrador de una casa de campo. (D. 14, 3, 16. D. 20, 1, 32.)

VILLA.—Casa de campo, granja. (D. 50, 16, 27. 60. 198. 211.)

VINCULA.—Una de las *supplicia minima*; encarcelamiento, prisión. (Paul. 5, 17, 2.) Vid. SUPPLICIUM.

VINCULUM IURIS — VINDICATORI GREGIS

VINCULUM IURIS.—Vínculo de derecho, lazo de derecho, esencia de la obligación. (I. 3, 13 pr.) Vid. OBLIGATIO.

VINCULUM AEQUITATIS.—Vínculo de equidad, lazo que ata a las partes ligadas por una obligación natural, distinto del vínculo de derecho. (D. 46, 3, 95, 4. D. 46, 1, 16, 4.) Vid. OBLIGATIO NATURALIS.

VINDEX.—Fiador, el que responde por otra persona. Tercera persona que en el proceso derivado de la *manus iniectio* intervenía en favor del demandado a fin de que el demandante justificase su derecho y que con su intervención daba lugar a que quedase en libertad el demandado, siguiéndose con él el proceso, debiendo satisfacer, en caso de probarse la fundamentación del título del actor, el doble de la deuda originaria como condena y estableciéndose que sólo podría ser *vindex* de un demandado propietario territorial otro propietario, a fin de que no quedase insatisfecho el actor. En el procedimiento *per formulam*, como en el de las *legis actiones*, es la persona que garantiza la comparecencia del demandado ante el magistrado y que en virtud de una *actio in factum* podrá ser condenado por cantidad igual a la que se reclama del demandado si éste no comparece. (G. 4, 21-25. D. 2, 6. D. 42, 4, 2.)

VINDICARE.—Originariamente significa el hecho de tomar una cosa apoderándose de ella por la fuerza. Acto del titular propietario que recobra o trata de recobrar la cosa que le pertenece. Vid. VINDICATIO.

VINDICATIO.—Vid. ACTIO REIVINDICATORIA. ACTIONES IN REM. REIVINDICATIO.

VINDICATIO ADIECTA CAUSA.—Reivindicación en la que se expresa por el titular de la acción reivindicatoria la causa por la que ejercita ésta. Vid. REIVINDICATIO.

VINDICATIO CADUCORUM. — Reivindicación de las partes caducas de una herencia y que corresponde en primer término a los *heredes patres*, en su defecto, a los *legatarii patres*, y a falta de éstos, al tesoro público, *aerarium*. (G. 2, 207. 286. Ulp. 17, 2. Vat. fr. 195. C. 5, 51.) Vid. CADUCUM. IUS CADUCA VINDICANDI.

VINDICATIO FILII.—Vindicación intentada por el *paterfamilias* que reclama a un hijo sometido a su *potestas* y que de hecho se encuentra bajo la potestad de una persona distinta de él. (D. 1, 134. D. 6, 1, 1, 2. D. 43, 30.) Vid. REIVINDICATIO.

VINDICATIO GENERALIS.—Reivindicación de la totalidad de un patrimonio. Vid. HEREDITATIS PETITIO. REIVINDICATIO.

VINDICATORI GREGIS.—Dícese de la reivindicación de cosas colectivas, rebaños y otras unidades naturales compuestas y que se concede a la persona que se considera propietaria del mayor número de unidades. (G. 4, 17. D. 6, 1, 1, 3.) Vid. REIVINDICATIO.

VINDICATIO — VINDICATIO UTILIS

VINDICATIO IN COLONATUM.—Reivindicación intentada por el dueño de un colono a fin de reintegrarle al suelo de su propiedad a que se encuentra ligado de por vida. Vid. COLONATUS. REIVINDICATIO.

VINDICATIO IN LIBERTATEM.—Proceso acerca de la libertad, intentado ante el tribunal de los *decemviri litibus iudicandis* por un *adsertor libertatis* en nombre de un hombre que pretende ser de condición libre. En el período de las *legis actiones* se ejercitaba tal pretensión por medio de una acción real conforme a la *legis actio sacramento*; durante el procedimiento formulario, por una acción prejudicial, y en el procedimiento extraordinario, por acción intentada ante el pretor de *liberalibus causis*. (G. 4, 14. l. 4, 40. D. 40, 12. C. Th. 4, 8, 5.) Vid. CAUSA LIBERALIS.

VINDICATIO IN SERVITUTEM.—Proceso acerca de la libertad intentado por la persona que pretende ser dueño de un hombre que pareciendo ser libre se afirma ser esclavo de su propiedad. (G. 4, 14.)

VINDICATIO INCERTAE PARTIS.—Acción reivindicatoria con fórmula en la que la *intentio* es *incerta*, en razón de que por reclamarse una fracción de una cosa no se precisa exactamente de qué parte se es propietario. (G. 4, 54. D. 5, 4, 1, 5.) Vid. REIVINDICATIO.

VINDICATIO PATRIAE POTESTATIS.—Acción restitutoria concedida al *paterfamilias* para reclamar al hijo sometido a su *potestas* frente a terceros que le retuvieran indebidamente. Vid. VINDICATIO FILII.

VINDICATIO PIGNORIS.—Vid. ACTIO QUASI SERVIANA. ACTIO HYPOTHECARIA.

VINDICATIO REI.—Vid. REIVINDICATIO.

VINDICATIO SERVITUTIS.—Acción real concedida al titular de una servidumbre predial para hacer valer su derecho frente al propietario del fundo gravado, y que en derecho justinianeo se denomina *actio confessoria*. (l. 4, 6, 2.) Vid. SERVITUS. ACTIO CONFESSORIA.

VINDICATIO TUTELAE.—Acción originariamente concedida a los tutores legítimos para reclamar la tutela que por derecho les corresponde. Vid. TUTELA LEGITIMA.

VINDICATIO USUSFRUCTUS.—Acción real concedida al titular de un derecho real de usufructo para hacer valer su derecho frente al titular del fundo gravado por el mismo. Es una *reivindicatio servitutis*, y con posterioridad se le denominó *actio confessoria*. Vid. VINDICATIO SERVITUTIS. ACTIO CONFESSORIA. USUSFRUCTUS.

VINDICATIO UTILIS.—Acción concedida a los propietarios de fundos provinciales para defender su propiedad frente a los que quisieren desconocer su derecho y que está en su estructuración calcada de la acción reivindicatoria, que pro-

VINDICIAE — VINDIUS VERUS

tege la propiedad civil o quiritaria. En general, acción real concedida a imitación de la *reivindicatio*, para protección de situaciones dignas de amparo a juicio del pretor. Vid. REIVINDICATIO. PROPIEDAD BONITARIA. PROPIEDAD PROVINCIAL.

VINDICIAE.—Posesión interina del objeto litigioso conferida por el pretor a una de las dos partes intervinientes en el proceso, así como los frutos por él producidos durante el mismo, en la época de las *legis actiones per sacramentum* o *per sponsionem*. (XII Tabl. 12, 3. G. 4, 16. G. 4, 94. D. 1, 2, 2, 24.) Vid. PRAEDES LITIS ET VINDICIARUM.

VINDICIAE FALSAE.—Frutos producidos por la cosa litigiosa durante la posesión interina atribuida a una de las partes por el pretor y que por no ser entregados en *natura* son doblados al restituirse en su valor, en el proceso reivindicatorio seguido conforme a la *legis actio sacramento*. (XII Tabla 12, 3.)

VINDICIAE PRO LIBERTATE.—Situación de libertad en que debe permanecer el hombre sobre cuya condición de libre o esclavo se discute judicialmente, mientras dure el proceso. (D. 40, 12. D. 1, 2, 2, 24.)

VINDICIAS DARE.—Acto por el que el pretor, ante las dos reivindicaciones simultáneas realizadas por el demandante y el demandado, procede a adjudicar interinamente la posesión de la cosa litigiosa a una de las partes en el proceso reivindicatorio. Vid. VINDICIAE.

VINDICIARUM DICTIO.—Declaración del magistrado asignando la posesión interina de la cosa litigiosa a una de las partes litigantes. Vid. VINDICIAE.

VINDICIARUM DICTIO SECUNDUM LIBERTATEM.—Declaración del magistrado atribuyendo la libertad interinamente al individuo sobre cuya condición de libre o esclavo se discute judicialmente, cuya condición queda supeditada al resultado de la *causa liberalis*. (D. 40, 12. D. 1, 2, 2, 24.)

VINDICTA.—Vara con que las partes tocaban la cosa litigiosa en un proceso reivindicatorio. También, vindicta o venganza llevada a cabo por la víctima frente al autor del acto delictuoso. Vara con que el *lictor* tocaba la cabeza del esclavo declarado libre por el pretor. (G. 4, 16. D. 40, 1, 14, 1. D. 40, 2. C. 2, 30, 2.) Vid. MANUMISSIO VINDICTA.

VINDICTA MANUMISSIO.—Vid. MANUMISSIO VINDICTA.

VINDICTA PRIVATA.—Vindicta o venganza privada directamente ejercida por la víctima frente al culpable del delito, sin intervención de la autoridad pública y que constituye la forma más elemental de la defensa de los derechos subjetivos.

VINDIUS VERUS (MARCUS).—Jurista del s. II d. de C., época de Adriano y Antonio Pío, cónsul el 138 y miembro del

VIOLENCIA — VIS INIUSTA

consilium de este emperador; sin noticias sobre sus escritos. (D. 2, 14, 7, 8.)

VIOLENCIA.—Vid. VIS. METUS.

VIOLARE SEPULCHRI.—Vid. ACTIO SEPULCHRI VIOLATI.

VIR.—Varón, hombre, marido. (D. 1, 6, 6. D. 50, 16, 242, 3. D. 50, 15, 101, 1.)

VIR BONUS.—Hombre de bien, el hombre de conducta correcta, ejemplo y modelo para la conducta en los negocios jurídicos. (D. 17, 2, 80. D. 26, 7, 5, 8.)

VIR CLARISSIMUS.—Hombre perteneciente a la clase social de los *clarissimi*. Vid. CLARISSIMUS.

VIR ILLUSTRIS.—Persona perteneciente a la categoría social de los ilustres. Vid. ILLUSTRIS.

VIR SPECTABILIS.—Persona perteneciente a la clase social de los *spectabilis*. Vid. SPECTABILIS.

VIRGINITAS.—Virginidad, edad núbil. (C. 9, 13, 1.)

VIRGO VESTALES.—Sacerdotisa de Vesta. La hija que pasa a desempeñar esta función religiosa deja de estar sometida a la *patria potestas*, en el derecho antiguo.

VIRILIS PARS.—Vid. PARS VIRILIS.

VIRILIS PORTIO.—Vid. PORTIO VIRILIS.

VIRILTAS.—Virilidad; firmeza propia del varón. (D. 48, 8, 4, 2.)

VIS.—Violencia; fuerza que obliga a obrar en un sentido no querido por el sujeto actuante. Acto coercitivo sobre la persona o sobre las cosas. (I. 4, 2. D. 47, 8. D. 43, 16. C. 2, 19 (20). D. 47, 8. D. 43, 16. C. 9, 33.) Vid. METUS. ACTIO BONORUM VI RAPTORUM. INTERDICTUM DE VI. INTERDICTUM DE VI ARMATA.

VIS ABSOLUTA.—Denominación dada por los comentaristas a la violencia material o física, que excluye en el sujeto toda voluntariedad. Vid. VIS.

VIS ANIMO.—Denominación dada por los comentaristas a la violencia moral, consistente en amenazas hechas a una persona para inducirla en todo o en parte a realizar un acto. Vid. VIS.

VIS ARMATA.—Violencia llevada a cabo por hombres armados. (D. 43, 16, 1.) Vid. VIS. INTERDICTUM DE VI ARMATA.

VIS COMPULSIVA.—Denominación dada a la violencia moral o *vis animo*. Vid. VIS ANIMO.

VIS EX CONVENTU.—Violencia simulada, convenida entre las partes. Vid. VIS.

VIS INIUSTA.—Violencia injusta, violencia sin base de derecho por parte de quien la realiza. Vid. VIS.

VIS MAIOR — VOLUMEN PARVUM

VIS MAIOR.—Fuerza mayor; circunstancias distintas del caso fortuito de carácter imprevisible y fatal, cual un terremoto. (D. 4, 2, 2. D. 19, 2, 15.) Vid. CAUSUS MAIOR. VIS.

VIS PRIVATA.—Violencia ejercida por aquel que trata de hacer cumplir su derecho. (D. 48, 7. Paul. 5, 26, 4. C. 8, 4, 1.) Vid. VIS.

VIS PUBLICA.—Violencia pública. (D. 48, 6.) Vid. VIS.

VIS QUOTIDIANA.—Violencia ordinaria. (D. 43, 16, 1. G. 4, 154. 155. I. 4, 15, 6.) Vid. VIS. INTERDICTUM DE VI QUOTIDIANA.

VISELLIA.—Vid. LEX VISELLIA.

VITELLIUS.—Jurista del siglo I después de C., contemporáneo de Labeo y Capito, desconociéndose sus obras; es citado y comentado por Sabino y Paulo: *libri ad Vitellium*. (D. 41, 2, 34, 2.)

VITIUM.—Vicio, defecto, impedimento, imperfección.

VITIUM ANIMI.—Defecto mental; vicio de la inteligencia, que repercute en la valoración, por ejemplo, del esclavo.

VITIUM CORPORIS.—Defecto corporal de una persona, animal o cosa. Vid. ACTIO REDHIBITORIA.

VITIUM POSSESSIONIS.—Defecto o vicio jurídico que adolece la posesión de una determinada persona por haber sido lograda clandestinamente, por la violencia o a título de precario. (G. 4, 151. D. 41, 2, 53. D. 43, 19, 3.) Vid. POSSESSIO.

VITIUM IN IURE TRANSFERENTIS.—Vicio inherente a la titulación jurídica del causante, en relación con la nueva titulación que trata de lograr el adquirente.

VITRASIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM VITRASIANUM.

VIVIANUS.—Jurista del siglo I después de C., posiblemente proculeyano, autor, en época de Vespasiano y Domiciano, de unos comentarios *Ad edictum*. (D. 4, 8, 21, 11.)

VOCONIANA RATIONE.—Vid. RATIO VOCONIANA.

VOCONIA.—Vid. LEX VOCONIA.

VOLCATIUS.—Jurista del s. I antes de C., discípulo de Q. Mucius Scaevola y maestro de Cascellius. (D. 1, 2, 2, 45.)

VOLUSIUS MAECIANUS.—Jurista del s. II d. de C. Consejero de Antonino Pío y *divi frates, praefectus Aegypti* en 175 ó 150, maestro de Marco Aurelio, escribió más de 30 obras, entre las que se citan *Fideicommissorum libri XVI*, *De iudiciis publicis lib. XIV*, *Ex lege Rhodia y Assis distributio*. (D. 14, 2, 9. D. 7, 1, 72.)

VOLUMEN.—Denominación abreviada de *Volumen parvum*. Vid. VOLUMEN PARVUM.

VOLUMEN PARVUM.—Nombre con que se conoce en una

VOLUNTAS — VULGO QUAESITUS

división convencional en cinco partes de la obra compiladora de Justiniano, la parte integrada por las *Institutiones*, los últimos tres libros del *Codex* y las *Novellae del Authenticum* a las que suele añadirse los denominados *libri feudorum* y las *decima collatio*. Vid. DIGESTUM NOVUS. DIGESTUM VETUS. DIGESTUM INFORTIATUM. CODEX.

VOLUNTAS.—Voluntad, intención, propósito. Deseo consciente en el sujeto de realizar un determinado acto o negocio jurídico y lograr sus efectos creadores, modificadores o extintivos de relaciones jurídicas. Supone una voluntad interna, un querer. En las fuentes se le denomina también *consensus*, *animus*, *affectus*. (D. 29, 2, 47. D. 50, 17, 40. D. 50, 16, 219.) Vid. DECLARACION DE VOLUNTAD.

VOLUPTARIUS.—Voluptuoso, no necesario, ornamental. (D. 50, 16, 79, 2. D. 5, 3, 39, 1.) Vid. IMPENSAE VOLUPTARIAE.

VOLUPTUOSUS.—Vid. VOLUPTARIUS.

VOLUSIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM VOLUSIANUM.

VOLUSII MAECIANI ASSIS DISTRIBUTIO.—Pequeño tratado de la época de la jurisprudencia clásica sobre la división del *as* y de sus partes con referencias a la división de la herencia.

VOTI DAMNATUS.—Persona que por haber contraído un voto solemne se encontraba en una situación de ligazón con la divinidad hasta tanto no cumplierse su promesa. Vid. VOTUM.

VOTUM.—Promesa emitida en favor de una divinidad, obligatoria por sí misma, sin necesidad de un acuerdo de voluntades. Es una especie de *pollicitatio*. (D. 50, 12, 2. D. 47, 11, 2. D. 50, 16, 233, 1.)

VULGATA.—Manuscritos del Digesto, también conocido con el nombre de *Littera Bononiensis* o *Littera Vulgata*, derivados de un manuscrito del siglo X u XI, reproducción de la *Littera Florentina*, corregido a la vista de otros y de modo poco cuidadoso. En él se distingue una tripartición de origen dudoso, que subdivide el Digesto en *Digestum vetus*, *Digestum novum* y *Digestum infortiatum*. El nombre de *Vulgata* deriva del hecho de que tales manuscritos representan el texto del Digesto, seguido comúnmente por la tradición boloñesa. También con este nombre se conocía antiguamente la colección de Novelas de Justiniano, posteriormente denominadas *Authenticum*. Vid. DIGESTA. DIGESTUM VETUS. DIGESTUM INFORTIATUM. DIGESTUM NOVUM.

VULGO CONCEPTI.—Dícese de los hijos nacidos de padres desconocido; también, *spurii*. (G. 1, 64, 90-92. Ulp. 5, 7. D. 1, 5, 5, 2, 19, 23.)

VULGO QUAESITUS.—Vid. VULGO CONCEPTI.

XENIUM — XYSTUS

X

XENIUM.—Dádivas, regalos a los huéspedes, en general, y en especial las que ofrecían los pueblos a los procónsules y gobernadores de provincias. (D. 1, 16, 6, 3.)

XENODOCHIUM.—Hospicio u hospital de peregrinos y viajeros. (C. 1, 2, 19, 22, 23. C. 3, 1.)

XENODOCHUS.—Encargado de recibir a los peregrinos o pasajeros pobres. Vid. XENODOCHIUM.

XENOPAROCHUS.—Proveedor, comisario, distribuidor de los dones o regalos. (D. 50, 4, 18, 19.)

XYSTICUS.—Atleta; jurídicamente, afectados de algunas restricciones en su capacidad de obrar. (D. 3, 2, 4 pr.)

XYSTUM.—Vid. XYSTUS.

XYSTUS.—Pórtico, lonja en que se ejercitaban los atletas durante el invierno y lugar, también, de pasear. (C. Th. 13, 3, 8 pr.)

Z

ZONA.—Cinturón o cartera de dinero. (D. 48, 20, 6, 1.)

A P E N D I C E I

Principales jurisconsultos romanos

ABURNIUS VALENS (L. FULVIUS).
ACILIUS (L.).
AELIUS PAETUS (PUBLIUS).
AELIUS PAETUS CATUS (SEXTUS).
AFRICANUS (SEXTUS AEMILIUS).
ALFENUS VARUS.
ANTAEUS.
ANTIPATER (CAELIUS).
APIUS CLAUDIUS.
APIUS CLAUDIUS CAECUS CENTUMANUS.
ARISTO (TITIUS).
ARRIANUS.
ATEIUS (CAIUS).
ATILICINUS.
ATIILIUS SAPIENS (PUBLIUS)
AUFIDIUS CHIUS.
AUFIDIUS NAMUSA.
AUFIDIUS TUCCA.
AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS.
BLAESUS.
BRUTUS (M. IUNIUS).
CAESIUS TITIUS.
CALLISTRATUS.
CAMPANUS.
CARTILIUS.
CASCELLIUS (AULUS).
CATO (MARCUS PORCIUS).
CATO LICIANUS (MARCUS PORCIUS).
CELSUS (IUVENTIUS, pater).
CELSUS (P. IUVENTIUS, filius).
CINNA.
CORNELIUS MAXIMUS.
CORUNCANIUS (TIBERIUS).
DRUSUS (CAIUS LIVIUS).
FLAVIUS (GNAEUS).
FLORENTINUS.
FUFIDIUS.
FULCINIUS (PRISCUS).
FURIUS ANTHIANUS.
GAIUS.
GAIUS CASSIUS LONGINUS.
GALLUS (L. AELIUS).
GALLUS AQUILIUS (C.).
GELLIUS (PUBLICIUS).

APENDICE I

GRANIUS FLACCUS.
HERMOGENIANUS.
IAVOLENUS PRISCUS (CAIUS FIDIUS).
IULIANUS AEMILIANUS (SALVIUS).
IULIUS AQUILA.
IUNIUS (GRACHANUS).
LABEO (PACUVIUS ANTISTIIUS).
LABEO (MARCUS ANTISTIIUS).
LAELIUS FELIX.
LATINUS LARGUS.
LONGINUS.
MACER (AEMILIUS).
MANILIUS.
MARCELLUS (ULPIUS).
MARCIANUS (AELIUS).
MAURICIANUS (IUNIUS).
MELA (FABIUS).
MENANDER (ARRIUS).
MESSIUS.
MINICIUS NATALIS.
MODESTINUS (HERENNIUS).
MUCIUS LICINIUS CRASSUS.
MUCIUS SCAEVOLA (PUBLIUS).
MUCIUS SCAEVOLA (QUINTUS).
NASICA (C. SCIPIO).
NERATIUS PRISCUS.
NERVA (COCCEIUS, pater).
NERVA (COCCEIUS, filius).
NESENNIUS APPOLLINARIS.
NINPHIDIUS.
OCTAVENUS.
OFILIUS.
PACONIUS.
PACTUMEIUS CLEMENS.
PAPINIANUS (AEMILIUS).
PAPIRIUS (SEXTUS o PUBLIUS).
PAPIRIUS IUSTUS.
PAPIRIUS FRONTO.
PATERNUS TARRUNTENUS.
PAULUS (IULIUS).
PEDIUS (SEXTUS).
PEGASUS.
PI AITIIUS.
POMPEIUS.
POMPEIUS (SEXTUS).
PRISCUS (FLAVIUS).
PROCULUS.
PUBLICIUS.
PUTEOLANUS.
RUFINUS (M. GNAEUS LICINIUS).
RUTILIUS MAXIMUS.
RUTILIUS RUFUS (PUBLIUS).